



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF FIRMAN MAUW Alias UCU;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Izak Telussa, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Paulus Sania Sirwutubun, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum yang berkantor pada *Law Office/ Kantor Hukum Paulus Sania Sirwutubun, S.H. & Associates Advocate/Legal Consultan* yang beralamat kantor di Jalan Krapangit Gewab, RT 004 RW 000, Kampung Lusiperi, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK.Pid.B.Advokat/III/FF/2025 Tanggal 1 Februari 2025

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 3 Februari 2025 dibawah register Nomor: W31.U3/1.PID.KK/HK.01/I/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF FIRMAN MAUW alias UCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF FIRMAN MAUW alias UCU dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan tulisan *Wanted dead or Alive* yang digunakan oleh Korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng yang digunakan oleh Korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam merek SUPREME;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan surat permohonan dari Penasihat Hukum yang dibacakan sendiri oleh Terdakwa pada persidangan hari Rabu tanggal 26

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengesampingkan tuntutan dari Penuntut Umum karena merasa tuntutan dari Penuntut Umum sangat jauh dari rasa keadilan dan terkesan menjadi ajang pembalasan dendam Negara terhadap diri Terdakwa. Oleh karena, itu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan beberapa poin pertimbangan kepada Majelis Hakim antara lain:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi;
2. Terdakwa kooperatif, taat dan sopan serta tidak berbelit-belit selama mengikuti dan menghadiri persidangan;
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk dapat menjadi manusia yang berdayaguna bagi masyarakat dan bangsa;
4. Terdakwa mohon keringanan hukuman;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk subsideritas yang uraiannya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF FIRMAN MAUW Alias UCU** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso Fakkaf tepatnya di jalan setapak samping kuburan depan rumah Haji MIT Uswanas atau setidak- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakkaf yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** terhadap korban Rifai Karao. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 22.00 WIT, ketika Terdakwa sedang melakukan pesta minuman keras bersama dengan Saksi Muchtar Letsoin, Saksi Zainuddin Tukwain bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya, tiba – tiba datang Sdr. Firman Bauw, Sdr. Salim Patiran dan Sdr. Dandi Baraweri menegur Terdakwa bersama dengan kelompoknya tersebut dengan berkata **"JANGAN RIBUT – RIBUT DITENGAH JALAN"** mendengar hal tersebut Sdr. Yusril Serkanasa dan Sdr. Zainuddin Tukwain menghampiri ketiga pria tersebut lalu menarik salah satu dan memukulnya secara bergantian, Terdakwa yang melihat kejadian tersebut ikut menghampiri ketiga orang tersebut dan ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Firman Bauw dan Sdr. Salim Patiran alias Saharudin sehingga membuat 2 (dua) diantara ketiga orang tersebut dipukuli oleh Terdakwa beserta teman – temannya ketika dipukuli kedua orang tersebut berusaha meninggalkan tempat kejadian dengan lari untuk mengamankan diri ke arah sepeda motor yang ia gunakan lalu saling berboncengan menjauhi Toko Agora menggunakan sepeda motor. Sesampainya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak, Sdr. Firman Bauw dan Sdr. Salim Patiran Alias Saharudin bertemu dengan Saksi Harok Wija Naka IHA Alias WIJA lalu bertanya kepada Saksi dengan berkata **"KAMONG ANAK – ANAK WERBA KAH?"** saksi menjawab **"BENAR TONG ANAK – ANAK WERBA"** lalu Sdr. Firman Bauw menjawab **"BANTU KATORANG, ANAK WAGOM PUKUL KATORANG (KITA)"**. Mendengar perkataan tersebut Saksi Harok Wija Naka IHA Alias WIJA bersama dengan Sdr. Aristo dan Sdr. Misel Ardiles Kabes hendak membantu Sdr. Firman Bauw dengan mengikutinya kembali ke arah tanjung Wagom. Sekira pukul 05.30 WIT, sesampainya di Pangkalan Ojek dekat Toko Matahari, Saksi Harok Wija Naka IHA Alias Wija memarkirkan motornya lalu melihat Saksi Samsul Nortonggo akan melintas melewatinya. Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija seketika itu juga menghadang laju kendaraan Saksi Samsul Nortonggo dan meminta bantuannya dengan berkata **"BANTU KATONG DULU, KATONG DAPAT PUKUL INI"** kemudian Saksi Samsul Nortonggo memarkirkan motornya dan ikut dengan rombongan Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija yang telah berjalan lebih dahulu ke arah tikungan rumah dekat pangkas rambut. Sesampainya di jalan setapak rombongan Saksi Harok Wija Naka Iha alias Wija dan Saksi Samsul Nortonggo dilempari batu oleh Terdakwa beserta temannya, kemudian Saksi Samsul Nortonggo dan Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija membalas melempari batu sehingga terjadi saling melempar batu antara

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan saksi dengan Terdakwa dan teman – temannya. Terdakwa terkena lemparan kemudian lari bersembunyi ke dalam komplek tepatnya di jalan setapak samping kuburan kemudian Saksi Samsul Nortonggo mengikuti Terdakwa dan beberapa temannya yang kabur ke arah jalan setapak. Selanjutnya Saksi Samsul Nortonggo bertemu dengan Saksi Zainudin Tukwain seketika itu Saksi Zainuddin Tukwain menghampiri Saksi Samsul Nortonggo lalu memukul mata kirinya hingga membuat Saksi Samsul Nortonggo merasakan rasa sakit lalu pergi menjauh menuju ke atas arah jalan raya dengan dibantu oleh Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija. Sesampainya di jalan raya Saksi Samsul Nortonggo melihat korban Rifai Karao berjalan turun ke arah jalan setapak karena masih terdapat beberapa teman dari Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija yang masih ada di sekitar jalan setapak. Kemudian korban Rifai Karao bertemu dengan Terdakwa dan terlibat perkelahian antara Terdakwa dan korban Rifai Karao. Terdakwa memukul lebih dahulu korban Rifai Karao hingga mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul tulang rusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya. Kemudian Terdakwa merangkul korban Rifai Karao hingga terjadi saling rangkul dan upaya mendorong antara korban Rifai Karao dan Terdakwa hingga berada di posisi talok jalan setapak depan rumah Sdr. Haji Mid Uswanas. Saksi Zainuddin Tukwain yang berlari mengejar Samsul Nortonggo ke atas jalan raya melihat perkelahian antara korban Rifai Karao dengan Terdakwa, namun menghiraukannya dan tetap mengejar Samsul Nortonggo;

Selanjutnya Terdakwa dengan sekuat tenaga mendorong korban Rifai Karao hingga membuat korban Rifai Karao jatuh terlebih dahulu diikuti dengan jatuhnya Terdakwa dari talok yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dan membuat korban Rifai Karao jatuh dengan posisi kepala lebih dahulu ke jalan kemudian tertimpa oleh Terdakwa sehingga membuat luka retak di tulang kepala bagian kiri korban Rifai Karao dan tidak sadarkan diri. Kemudian Saksi Zainudin Tukwain yang mendapati Terdakwa terjatuh segera merangkul Terdakwa dan membopong terdakwa lalu membawa Terdakwa pergi karena warga sekitar sudah mulai menuju ke Lokasi korban Rifai Karao yang tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Saksi Sukri Tamnge yang mendengar adanya perkelahian di tempat korban Rifai Karao terjatuh segera bergegas ke Lokasi dan mendapati korban Rifai Karao tergeletak tidak sadarkan diri. Kemudian Saksi Sukri Tamnge dan Sdr. Hairun Ngabalin membawa korban Rifai Karao ke rumahnya untuk memberikan pertolongan, akan tetapi kondisi korban Rifai Karao terlihat semakin parah dan masih tidak sadarkan diri setelah

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba dibangun, kemudian Saksi Sukri Tamnge menyuruh ayah korban Sdr. Yahyah Mohmiangga untuk membawa korban Rifai Karao ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak untuk dilakukan perawatan;

Korban Rifai Karao dilakukan perawatan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2024 s/d 20 Oktober 2024 di RSUD Kabupaten Fakfak dengan kondisi kesadaran dalam keadaan koma (kesadaran 3 (E1M1V1));

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Rifai Karao telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 445/IRM/097/KEMATIAN/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang menerangkan masuk untuk dirawat di RSUD Kabupaten Fakfak hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 kemudian meninggal di Fakfak pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pukul 23.30 WIT, serta berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari RSUD KABUPATEN FAKFAK Nomor : 445/IRM/063/VISUM/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka – luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Cedera berat titik.
- Barang bukti sedang diobati secara : dirawat dirumah sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN MAUW pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Yos Sudarso Fakfak, tepatnya di jalan setapak samping kuburan depan rumah Haji MIT Uswanas atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan mati”** terhadap korban Rifai Karao. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 22.00 WIT ketika Terdakwa sedang melakukan pesta minuman keras bersama dengan Saksi Muchtar Letsoin, Saksi Zainuddin Tukwain bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya, tiba – tiba datang Sdr. Firman Bauw, Sdr. Salim Patiran dan Sdr. Dandi Baraweri menegur Terdakwa bersama kelompoknya tersebut dengan berkata **“JANGAN RIBUT – RIBUT DITENGAH JALAN”** mendengar hal tersebut Sdr.

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusril Serkanasa dan Sdr. Zainuddin Tukwain menghampiri ketiga pria tersebut lalu menarik salah satu dan memukulnya secara bergantian, Terdakwa yang melihat kejadian tersebut ikut menghampiri ketiga orang tersebut dan ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Firman Bauw dan Sdr. Salim Patiran alias Saharudin sehingga membuat 2 (dua) diantara ketiga orang tersebut dipukuli oleh terdakwa beserta teman - temannya. ketika dipukuli kedua orang tersebut berusaha meninggalkan tempat kejadian dengan lari untuk mengamankan diri ke arah sepeda motor yang ia gunakan lalu saling berboncengan menjauhi Toko Agora menggunakan sepeda motor. Sesampainya di depan kantor Kejaksaan Negeri Fakfak, Sdr. Firman Bauw dan Sdr. Salim Patiran Alias Saharudin bertemu dengan Saksi Harok Wija Naka IHA Alias WIJA lalu bertanya kepada saksi dengan berkata **"KAMONG ANAK – ANAK VERBA KAH?"** Saksi menjawab **"BENAR TONG ANAK – ANAK VERBA"** lalu Sdr. Firman Bauw menjawab **"BANTU KATORANG, ANAK WAGOM PUKUL KATORANG (KITA)"**. Mendengar perkataan tersebut, Saksi Harok Wija Naka IHA Alias WIJA bersama dengan Sdr. Aristo dan Sdr. Misel Ardiles Kabes hendak membantu Sdr. Firman Bauw dengan mengikutinya kembali ke arah Tanjung Wagom. Sekira pukul 05.30 WIT, sesampainya di pangkalan ojek dekat Toko Matahari, Saksi Harok Wija Naka IHA Alias Wija memarkirkan motornya lalu melihat Saksi Samsul Nortonggo akan melintas melewatinya. Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija seketika itu juga menghadang laju kendaraan Saksi Samsul Nortonggo dan meminta bantuannya dengan berkata **"BANTU KATONG DULU, KATONG DAPAT PUKUL INI"** kemudian Saksi Samsul Nortonggo memarkirkan motornya dan ikut dengan rombongan Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija yang telah berjalan lebih dahulu ke arah tikungan rumah dekat pangkas rambut. Sesampainya di jalan setapak rombongan Saksi Harok Wija Naka Iha alias Wija dan Saksi Samsul Nortonggo dilempari batu oleh Terdakwa beserta temannya, kemudian Saksi Samsul Nortonggo dan Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija membalas melempari batu sehingga terjadi saling melempar batu antara rombongan Saksi dengan Terdakwa dan teman – temannya. Terdakwa terkena lemparan kemudian lari bersembunyi ke dalam komplek tepatnya di jalan setapak samping kuburan kemudian Saksi Samsul Nortonggo mengikuti Terdakwa dan beberapa temannya yang kabur ke arah jalan setapak. Selanjutnya Saksi Samsul Nortonggo bertemu dengan Saksi Zainudin Tukwain seketika itu Saksi Zainuddin Tukwain menghampiri Saksi Samsul Nortonggo lalu memukul mata kirinya hingga membuat Saksi Samsul Nortonggo merasakan rasa sakit lalu pergi menjauh menuju ke atas arah jalan raya

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija. Sesampainya di jalan raya saksi Samsul Nortonggo melihat korban Rifai Karao berjalan turun ke arah jalan setapak karena masih terdapat beberapa teman dari Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija yang masih ada di sekitar jalan setapak. Kemudian korban Rifai Karao bertemu dengan Terdakwa dan terlibat perkelahian antara Terdakwa dan korban Rifai Karao. Terdakwa memukul lebih dahulu korban Rifai Karao hingga mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul tulang rusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya. Kemudian Terdakwa merangkul korban Rifai Karao hingga terjadi saling rangkul dan upaya mendorong antara korban Rifai Karao dan Terdakwa hingga berada di posisi talok jalan setapak depan rumah Sdr. Haji Mid Uswanas. Saksi Zainuddin Tukwain yang berlari mengejar Samsul Nortonggo ke atas jalan raya melihat perkelahian antara korban Rifai Karao dengan Terdakwa, namun menghiraukannya dan tetap mengejar Samsul Nortonggo. Selanjutnya terdakwa mendorong korban Rifai Karao hingga membuat korban Rifai Karao dan terdakwa terjatuh bersamaan dari talok yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, yang membuat korban Rifai Karao jatuh dengan posisi kepala lebih dahulu ke jalan kemudian tertimpa oleh Terdakwa. Sehingga membuat luka retak di tulang kepala bagian kiri korban Rifai Karao dan tidak sadarkan diri. Kemudian Saksi Zainudin Tukwain yang mendapati Terdakwa terjatuh segera merangkul Terdakwa dan membopong Terdakwa lalu membawa Terdakwa pergi karena warga sekitar sudah mulai menuju ke Lokasi korban Rifai Karao yang tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Saksi Sukri Tamnge yang mendengar adanya perkelahian di tempat korban Rifai Karao terjatuh segera bergegas ke lokasi dan mendapati korban Rifai Karao tergeletak. Kemudian Saksi Sukri Tamnge dan Sdr. Hairun Ngabalin membawa korban Rifai Karao ke rumahnya untuk memberikan pertolongan, akan tetapi kondisi korban Rifai Karao semakin parah karena selalu mengeluh pusing kemudian Saksi Sukri Tamnge menyuruh ayah korban Sdr. Yahyah Mohmiangga untuk membawa korban Rifai Karao ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak untuk dilakukan perawatan;

Korban Rifai Karao dilakukan perawatan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2024 s/d 20 Oktober 2024 di RSUD Kabupaten Fakfak dengan kondisi kesadaran dalam keadaan koma (kesadaran 3 (E1M1V1);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Rifai Karao telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 445/IRM/097/KEMATIAN/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan masuk untuk dirawat di RSUD Kabupaten Fakfak hari minggu 13 Oktober 2024 kemudian meninggal di Fakfak pada hari minggu, 20 Oktober 2024 pukul 23.30 WIT disebabkan oleh Sakit, serta berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari RSUD KABUPATEN FAKFAK Nomor : 445/IRM/063/VISUM/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka – luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Cedera berat titik.
- Barang bukti sedang diobati secara : dirawat dirumah sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN MAUW pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso Fakfak tepatnya di jalan setapak samping kuburan depan rumah Haji MIT Uswanas atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan korban Rifai Karao mati”**, Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, sebelumnya pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 22.00 WIT ketika terdakwa sedang melakukan pesta minuman keras bersama dengan Saksi Muchtar Letsoin, Saksi Zainuddin Tukwain bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya, tiba – tiba datang Sdr. Firman Bauw, Sdr. Salim Patiran dan Sdr. Dandi Baraweri menegur Terdakwa bersama kelompoknya tersebut dengan berkata **“JANGAN RIBUT – RIBUT DITENGAH JALAN”** mendengar hal tersebut Sdr. Yusril Serkanasa dan Sdr. Zainuddin Tukwain menghampiri ketiga pria tersebut lalu menarik salah satu dan memukulnya secara bergantian, Terdakwa yang melihat kejadian tersebut ikut menghampiri ketiga orang tersebut dan ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Firman Bauw dan Sdr. Salim Patiran alias Saharudin sehingga membuat 2 (dua) diantara ketiga orang tersebut dipukuli oleh Terdakwa beserta teman – temannya, ketika dipukuli kedua orang tersebut berusaha meninggalkan tempat kejadian dengan lari untuk mengamankan diri kearah sepeda motor yang ia gunakan lalu saling berboncengan menjauhi toko agora menggunakan sepeda motor. Sesampainya di depan kantor Kejaksaan

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Fakfak, Sdr. Firman Bauw dan Sdr. Salim Patiran Alias Saharudin bertemu dengan Saksi Harok Wija Naka IHA Alias WIJA lalu bertanya kepada Saksi dengan berkata **"KAMONG ANAK – ANAK WERBA KAH?"** Saksi menjawab **"BENAR TONG ANAK – ANAK WERBA"** lalu Sdr. Firman Bauw menjawab **"BANTU KATORANG, ANAK WAGOM PUKUL KATORANG (KITA)"**. Mendengar perkataan tersebut Saksi Harok Wija Naka IHA Alias WIJA bersama dengan Sdr. Aristo dan Sdr. Misel Ardiles Kabes hendak membantu Sdr. Firman Bauw dengan mengikutinya kembali ke arah Tanjung Wagom. Sekira pukul 05.30 WIT, sesampainya di Pangkalan Ojek dekat Toko Matahari, Saksi Harok Wija Naka IHA Alias Wija memarkirkan motornya lalu melihat Saksi Samsul Nortonggo akan melintas melewatinya. Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija seketika itu juga menghadang laju kendaraan Saksi Samsul Nortonggo dan meminta bantuannya dengan berkata **"BANTU KATONG DULU, KATONG DAPAT PUKUL INI"** kemudian Saksi Samsul Nortonggo memarkirkan motornya dan ikut dengan rombongan Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija yang telah berjalan lebih dahulu ke arah tikungan rumah dekat pangkas rambut. Sesampainya di jalan setapak rombongan Saksi Harok Wija Naka Iha alias Wija dan Saksi Samsul Nortonggo dilempari batu oleh Terdakwa beserta temannya. Kemudian Saksi Samsul Nortonggo dan Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija membalas melempari batu sehingga terjadi saling melempar batu antara rombongan Saksi dengan Terdakwa dan teman – temannya. Terdakwa terkena lemparan kemudian lari bersembunyi kedalam komplek tepatnya di jalan setapak samping kuburan, kemudian Saksi Samsul Nortonggo mengikuti Terdakwa dan beberapa temannya yang kabur ke arah jalan setapak. Selanjutnya Saksi Samsul Nortonggo bertemu dengan Saksi Zainudin Tukwain seketika itu Saksi Zainuddin Tukwain menghampiri saksi Samsul Nortonggo lalu memukul mata kirinya hingga membuat Saksi Samsul Nortonggo merasakan rasa sakit lalu pergi menjauh menuju ke atas arah jalan raya dengan dibantu oleh Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija. Sesampainya di jalan raya, Saksi Samsul Nortonggo melihat korban Rifai Karao berjalan turun ke arah jalan setapak karena masih terdapat beberapa teman dari Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija yang masih ada di sekitar jalan setapak. Kemudian korban Rifai Karao bertemu dengan Terdakwa dan terlibat perkelahian antara Terdakwa dan korban Rifai Karao. Terdakwa memukul lebih dahulu korban Rifai Karao hingga mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul tulang rusuk korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya. Kemudian Terdakwa merangkul korban Rifai Karao hingga terjadi saling rangkul dan upaya

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong antara korban Rifai Karao dan Terdakwa hingga berada di posisi talok jalan setapak depan rumah Sdr. Haji Mid Uswanas. Saksi Zainuddin Tukwain yang berlari mengejar Samsul Nortonggo ke atas jalan raya melihat perkelahian antara korban Rifai Karao dengan Terdakwa namun menghiraukannya dan tetap mengejar Saksi Samsul Nortonggo. Selanjutnya terjadi saling dorong – mendorong dengan posisi terangkul antara Terdakwa dengan korban Rifai Karao hingga membuat korban Rifai Karao dan Terdakwa tidak sengaja terjatuh bersamaan dari talok yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter, yang membuat korban Rifai Karao jatuh dengan posisi kepala lebih dahulu ke jalan kemudian tertimpa oleh tubuh Terdakwa sehingga membuat luka retak di tulang kepala bagian kiri korban Rifai Karao dan tidak sadarkan diri. Kemudian Saksi Zainudin Tukwain yang mendapati Terdakwa terjatuh segera merangkul Terdakwa dan membopong Terdakwa lalu membawa Terdakwa pergi karena warga sekitar sudah mulai menuju ke Lokasi korban Rifai Karao yang tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Saksi Sukri Tamnge yang mendengar adanya perkelahian di tempat korban Rifai Karao terjatuh segera bergegas ke Lokasi dan mendapati korban Rifai Karao tergeletak. Kemudian Saksi Sukri Tamnge dan Sdr. Hairun Ngabalin membawa korban Rifai Karao ke rumahnya untuk memberikan pertolongan, akan tetapi kondisi korban Rifai Karao semakin parah karena selalu mengeluh pusing kemudian Saksi Sukri Tamnge menyuruh Ayah korban Sdr. Yahyah Mohmiangga untuk membawa korban Rifai Karao ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak untuk dilakukan perawatan;

Korban Rifai Karao dilakukan perawatan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2024 s/d 20 Oktober 2024 di RSUD Kabupaten Fakfak dengan kondisi kesadaran dalam keadaan koma (kesadaran 3 (E1M1V1);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban Rifai Karao telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 445/IRM/097/KEMATIAN/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang menerangkan masuk untuk dirawat di RSUD Kabupaten Fakfak hari minggu 13 Oktober 2024 kemudian meninggal di Fakfak pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 pukul 23.30 WIT disebabkan oleh sakit, serta berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari RSUD KABUPATEN FAKFAK Nomor : 445/IRM/063/VISUM/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan yaitu :

- Luka – luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Cedera berat titik.
- Barang bukti sedang diobati secara : dirawat di rumah sakit.

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Mochtar Letsoin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan pada saat itu benar;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengerti maksud dan tujuan dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara keributan dan perkelahian;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian keributan tersebut dan Anak Saksi berada dilokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terbagi dalam 2 (dua) waktu yang berbeda yakni:
 - Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat dipinggir jalan di depan Toko Agora yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
 - Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di jalan setapak samping kuburan depan rumah Haji Mit Uswanas yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Anak Saksi terlibat pada kejadian pertama, sementara pada kejadian kedua Anak Saksi melihat peristiwa tersebut yang mana Anak Saksi pada saat itu sedang bersembunyi di samping kos-kosan untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya berawal dari waktu Malam Minggu yakni pada hari Sabtu Malam tanggal 12 Oktober 2024 sekira

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



pukul 22.00 WIT, pada saat ini Anak Saksi bersama Terdakwa beserta teman-temannya antara lain:

- Saudara Muhammad Yusril Serkanasa;
- Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula;
- Saudara Idris Saleh Masumbauw;
- Saudara Muhammad Alfian Madamar;
- Saudara Wahidin Iriwanas;
- Anak Saksi Mochtar Letsoin; (Anak Saksi sendiri)
- Anak Saksi Zainudin Tukwain;
- Anak Saksi Ahmat Dani Bauw;
- Anak Fadly Suryadi;

mengadakan pesta minuman keras bersama hingga menjelang pagi. Sekira pukul 05.00 WIT, saat Anak Saksi dan Terdakwa bersama teman-teman lainnya yang disebutkan diatas akan membubarkan diri untuk pulang kembali kerumah, tiba – tiba datang sebuah kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh Saudara Firman Bauw, Saudara Salim Patiran dan Saudara Dandi Baraweri. Pada saat itu, Saudara Firman Bauw menghentikan sepeda motor tersebut dan turun dari sepeda motor lalu menegur Anak Saksi Ahmat Dani Bauw dengan berkata **"Kalo mau ribut dipinggir jalan jangan ditengah-tengah jalan, kalo saya tabrak bagaimana"**. Mendengar hal tersebut, Saudara Muhammad Yusril Serkanasa, Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula, Anak Saksi Mochtar Letsoin; (Anak Saksi sendiri), Anak Saksi Zainudin Tukwain, Anak Saksi Ahmat Dani Bauw dan Anak Fadly Suryadi menghampiri Saudara Firman Bauw lalu secara bergantian melakukan pemukulan dengan rincian sebagai berikut:

- Anak Saksi Ahmat Dani Bauw, melakukan pemukulan pertama kali terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yang kemudian mengenai wajah Saudara Firman Bauw sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali mengenai tulang belakang dari Saudara Firman Bauw;
- Selanjutnya di waktu yang bersamaan Saudara Muhammad Yusril Serkanassa melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang posisinya dikepal mengenai bagian wajah;
- Selanjutnya di waktu yang sama juga Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula melakukan pemukulan terhadap Saudara Korban Firman Bauw secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi dikepal mengenai wajah sampai Saudara Firman Bauw melihat wajahnya telah mengeluarkan darah;

- Selanjutnya Muhammad Yusuf Firman Mauw melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua tangan yang posisi dalam keadaan dikepal mengenai rusuk kiri dan kanan;
- Selanjutnya disaat yang bersamaan Anak Saksi Mochtar Letsoin melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal mengenai pada tulang belakang;
- Selanjutnya Saudara Idris Saleh Masumbauw melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang sementara dikepal sebanyak satu kali yang mengenai bibir;
- Kemudian diwaktu yang bersamaan Anak Fadli Suryadi melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pada bawah telinga kanan dan satu kali menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang kanan;
- Selanjutnya di waktu yang bersamaan Anak Saksi Zainudin Tukwain melakukan pemukulan terhadap Saudara Salim Patiran dengan menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan di kepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diayunkan ke arah wajah Saudara Salim Patiran;
- Selanjutnya Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saudara Salim Patiran dengan menggunakan kedua tangannya yang sementara dikepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada pipi kanan dan kiri;

Setelah Saudara Firman Bauw terluka akibat keributan yang terjadi, Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran kemudian berusaha meninggalkan tempat kejadian dengan berlari untuk mengamankan diri ke arah sepeda motor yang Saudara Firman Bauw gunakan lalu Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran saling berboncengan menjauhi area Toko Agora menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Anak Saksi ikut memukul Saudara Firman Bauw karena Saudara Firman Bauw menegur teman Anak Saksi yakni Anak Saksi Ahmat Dani Bauw;
- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut, sebagian dari teman-teman Anak Saksi memilih untuk pulang kerumah masing-masing dan sebagian masih bertahan di lokasi termasuk Anak Saksi;

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 05.30 WIT ditempat yang sama, pada saat itu Anak Saksi hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Anak Saksi melihat segerombolan pemuda yang Anak Saksi tidak mengenali kemudian datang dengan jumlah yang cukup banyak lalu melakukan pelemparan menggunakan beberapa batu dan kayu. Mengetahui hal tersebut, Anak Saksi kemudian membalas untuk ikut melempar batu dan lalu kemudian Anak Saksi melarikan diri ke arah kos-kosan dan bersembunyi untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Pada saat Anak Saksi sedang berusaha untuk bersembunyi, Anak Saksi melihat Anak Saksi Zainudin Tukwain berkelahi dengan seseorang yang mana Anak Saksi tidak mengenalinya, selain itu Terdakwa bersama dengan seorang pemuda juga sedang berkelahi dengan saling memukul, mendorong dan memeluk di jalan setapak yang berada di atas rumah H. Mit Uswanas. Hingga akhirnya mereka berdua berada diatas taluk dan secara bersama-sama terjatuh, yang mana setelah itu Anak Saksi tidak melihat secara jelas proses mereka berdua terjatuh dari atas taluk didepan halaman rumah Haji MIT Uswanas tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali dan belum pernah bertemu dengan Pemuda yang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut berlangsung secara cepat hingga akhirnya Terdakwa dan pemuda tersebut jatuh dari taluk yang berada di halaman rumah Haji MIT Uswanas;
- Bahwa setelah diproses di Kepolisian, barulah Anak Saksi mengetahui bahwa seseorang atau Pemuda yang jatuh bersama dengan Terdakwa tersebut adalah Saudara Rifai Karao yang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakkak hingga akhirnya dirawat disana lalu dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa memukul, mendorong dan memeluk Saudara Rifai Karao dan akhirnya mereka jatuh dari taluk tersebut;
- Bahwa ketinggian taluk tersebut setinggi pintu ruang sidang pada Pengadilan Negeri Fakkak, sekira 3 meter;
- Bahwa halaman Haji MIT Uswanas terbuat dari semen (sesuai dengan dokumentasi gambar yang ada di berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa memukul Saudara Rifai Karao dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah muka dan ke arah perut tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat jelas proses jatuhnya mereka berdua;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Saksi melihat Terdakwa dan Saudara Rifai Karao terjatuh, Anak Saksi kemudian berjalan menuju halaman rumah H. Mit Uswanas untuk kemudian menyusul Anak Saksi Zainudin Tukwain yang sedang menolong Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa sudah dalam keadaan berdiri dan kondisi kepala pusing akibat benturan. Kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi Zainudin Tukwain merangkul dan menggandeng Terdakwa menggunakan bahu untuk kemudian menyelamatkan diri menjauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa kejadian perkelahian dan tawuran tersebut baru pertama kali terjadi dan sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti itu di lokasi kompleks wogom tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban Saudara Rifai Karao masih tergeletak di halaman rumah Haji MIT Uswanas namun Anak Saksi tidak melihat lebih jelas apakah Saudara Rifai Karao masih sadar atau tidak;
- Bahwa benar pada saat itu Anak Saksi dan Terdakwa masih dalam keadaan dipengaruhi minuman keras/mabuk;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Zainudin Tukwain kemudian mengantar Terdakwa yang dalam keadaan terluka ke pinggir pantai untuk membasuh luka tersebut dengan air laut;
- Bahwa pada siang harinya Anak Saksi dan para pelaku keributan di tikungan wogom tersebut ditangkap dan diamankan oleh Aparat Kepolisian Polres Fakfak;
- Bahwa keterangan yang diberikan dipersidangan sudah cukup;
- Bahwa terhadap dokumentasi-dokumentasi yang diperlihatkan dipersidangan, Anak Saksi membenarkan semua dokumentasi tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi Mochtar Letsoin tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Anak Saksi tersebut;

2. Anak Saksi Ahmat Dani Bauw, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan Anak Saksi pada saat itu sudah benar semua;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Anak Saksi memiliki hubungan pertemanan dengan Terdakwa namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengerti maksud dan tujuan dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara tindak pidana perkelahian dan keributan yang mana ada seorang korban yang meninggal dunia;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan korban meninggal dunia, barulah setelah penangkapan dan pemeriksaan kepolisian diketahui nama korban tersebut adalah Saudara Rifai Karao;
- Bahwa keributan tersebut melibatkan pemuda di Kabupaten Fakfak yang terdiri dari pemuda wogom, pemuda dari werba dan pemuda dari tanjung sendiri;
- Bahwa Anak Saksi ikut melakukan pemukulan dan terlibat dalam keributan tersebut dengan melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw;
- Bahwa terhadap kejadian Terdakwa bersama dengan Saudara Rifai Karao, Anak Saksi tidak melihat kejadian tersebut walaupun Anak Saksi berada di sekitar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terbagi dalam 2 (dua) waktu yang berbeda yakni:
 - Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat dipinggir jalan di depan Toko Agora yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wogom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
 - Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di jalan setapak samping kuburan depan rumah Haji Mit Uswanas yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wogom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya berawal dari waktu malam minggu yakni pada hari Sabtu malam tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa bersama teman-temannya antara lain:
 - Saudara Muhammad Yusril Serkanasa;
 - Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula;
 - Saudara Idris Saleh Masumbauw;
 - Saudara Muhammad Alfian Madamar;
 - Saudara Wahidin Iriwanas;
 - Anak Saksi Mochtar Letsoin;
 - Anak Saksi Zainudin Tukwain;
 - Anak Saksi Ahmat Dani Bauw; (Anak Saksi sendiri)
 - Anak Fadly Suryadi;

mengadakan pesta minuman keras bersama hingga menjelang pagi. Sekira pukul 05.00 WIT, saat Anak Saksi dan Terdakwa bersama teman-teman lainnya yang disebutkan diatas akan membubarkan diri untuk pulang kembali

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah, tiba – tiba datang sebuah kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh Saudara Firman Bauw, Saudara Salim Patiran dan Saudara Dandi Baraweri. Pada saat itu, Saudara Firman Bauw menghentikan sepeda motor tersebut dan turun dari sepeda motor lalu menegur Anak Saksi Ahmat Dani Bauw dengan berkata **"Kalo mau ribut dipinggir jalan jangan ditengah-tengah jalan, kalo saya tabrak bagaimana"**. Mendengar hal tersebut, Saudara Muhammad Yusril Serkanasa, Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula, Anak Saksi Mochtar Letsoin, Anak Saksi Zainudin Tukwain, Anak Saksi Ahmat Dani Bauw (Anak Saksi sendiri) dan Anak Fadly Suryadi menghampiri Saudara Firman Bauw lalu secara bergantian melakukan pemukulan dengan rincian sebagai berikut:

- Anak Saksi Ahmat Dani Bauw (Anak Saksi sendiri), melakukan pemukulan pertama kali terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yang kemudian mengenai wajah Saudara Firman Bauw sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali mengenai tulang belakang dari Saudara Firman Bauw;
- Selanjutnya di waktu yang bersamaan Saudara Muhammad Yusril Serkanassa melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang posisinya dikepal mengenai bagian wajah;
- Selanjutnya di waktu yang sama juga Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula melakukan pemukulan terhadap Saudara Korban Firman Bauw secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang posisi dikepal mengenai wajah sampai Saudara Firman Bauw melihat wajahnya telah mengeluarkan darah;
- Selanjutnya Muhammad Yusuf Firman Mauw melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua tangan yang posisi dalam keadaan dikepal mengenai rusuk kiri dan kanan;
- Selanjutnya disaat yang bersamaan Anak Saksi Mochtar Letsoin melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal mengenai pada tulang belakang;
- Selanjutnya Saudara Idris Saleh Masumbauw melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang sementara dikepal sebanyak satu kali yang mengenai bibir;

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian diwaktu yang bersamaan Anak Fadli Suryadi melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pada bawah telinga kanan dan satu kali menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang kanan;
- Selanjutnya di waktu yang bersamaan Anak Saksi Zainudin Tukwain melakukan pemukulan terhadap Saudara Salim Patiran dengan menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan di kepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diayunkan ke arah wajah Saudara Salim Patiran;
- Selanjutnya Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saudara Salim Patiran dengan menggunakan kedua tangannya yang sementara dikepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada pipi kanan dan kiri;

Setelah Saudara Firman Bauw terluka akibat keributan yang terjadi, Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran kemudian berusaha meninggalkan tempat kejadian dengan berlari untuk mengamankan diri ke arah sepeda motor yang Saudara Firman Bauw gunakan lalu Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran saling berboncengan menjauhi area Toko Agora menggunakan sepeda motor ke arah Koranmil;

- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut, sebagian dari teman-teman Anak Saksi memilih untuk pulang kerumah masing-masing dan sebagian masih bertahan di lokasi termasuk Anak Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 05.30 WIT ditempat yang sama, pada saat itu Anak Saksi hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Anak Saksi melihat segerombolan pemuda yang Anak Saksi tidak mengenali kemudian datang dengan jumlah yang cukup banyak lalu melakukan pelemparan menggunakan beberapa batu. Mengetahui hal tersebut, Anak Saksi kemudian melarikan diri ke arah kos-kosan dan bersembunyi untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu;
- Bahwa setelah diproses dikepolisian, barulah Anak Saksi mengetahui bahwa pemuda tersebut adalah Saudara Rifai Karao yang akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi benar-benar tidak melihat kejadian antara Terdakwa dengan Saudara Rifai Karao;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui lokasi kejadian tepatnya pada sebuah taluk yang mana ketinggian taluk tersebut setinggi pintu ruang sidang pada Pengadilan Negeri Fakfak, sekira 3 meter;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat proses jatuhnya mereka berdua;

- Bahwa Anak Saksi tidak ikut menolong Terdakwa;

- Bahwa terhadap dokumentasi-dokumentasi yang diperlihatkan dipersidangan, Anak Saksi membenarkan semua dokumentasi tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi Ahmat Dani Bauw tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi tersebut;

3. Anak Saksi Zainudin Tukwain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan pada saat itu sudah benar dan tidak terdapat tekanan dari Penyidik;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan teman dari Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi mengerti maksud dan tujuan dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara keributan dan perkelahian;

- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian keributan tersebut dan Anak Saksi berada dilokasi kejadian tersebut;

- Bahwa yang Anak Saksi lihat adalah adanya pemukulan terhadap Firman Bauw yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman lainnya termasuk Anak Saksi;

- Bahwa selain pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw, Anak Saksi juga melihat Terdakwa berkelahi dengan seseorang yang Anak Saksi tidak kenal;

- Bahwa kejadian tersebut terbagi dalam 2 (dua) waktu yang berbeda yakni:

- Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat dipinggir jalan di depan Toko Agora yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

- Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di jalan setapak samping kuburan depan rumah Haji Mit Uswanas yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya berawal dari waktu malam minggu yakni pada hari Sabtu malam tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa bersama teman-temannya antara lain:

- Saudara Muhammad Yusril Serkanasa;
- Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula;
- Saudara Idris Saleh Masumbauw;
- Saudara Muhammad Alfian Madamar;
- Saudara Wahidin Iriwanas;
- Anak Saksi Mochtar Letsoin; (Anak Saksi sendiri)
- Anak Saksi Zainudin Tukwain;
- Anak Saksi Ahmat Dani Bauw;
- Anak Fadly Suryadi;

mengadakan pesta minuman keras bersama hingga menjelang pagi. Sekira pukul 05.00 WIT, saat Anak Saksi dan Terdakwa bersama teman-teman lainnya yang disebutkan diatas akan membubarkan diri untuk pulang kembali kerumah, tiba – tiba datang sebuah kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh Saudara Firman Bauw, Saudara Salim Patiran dan Saudara Dandi Baraweri. Pada saat itu, Saudara Firman Bauw menghentikan sepeda motor tersebut dan turun dari sepeda motor lalu menegur Anak Saksi Ahmat Dani Bauw dengan berkata **"Kalo mau ribut dipinggir jalan jangan ditengah-tengah jalan, kalo saya tabrak bagaimana"**. Mendengar hal tersebut, Saudara Muhammad Yusril Serkanasa, Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula, Anak Saksi Mochtar Letsoin; (Anak Saksi sendiri), Anak Saksi Zainudin Tukwain, Anak Saksi Ahmat Dani Bauw dan Anak Fadly Suryadi menghampiri Saudara Firman Bauw lalu secara bergantian melakukan pemukulan dengan rincian sebagai berikut:

- Anak Saksi Ahmat Dani Bauw, melakukan pemukulan pertama kali terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yang kemudian mengenai wajah Saudara Firman Bauw sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali mengenai tulang belakang dari Saudara Firman Bauw;
- Selanjutnya di waktu yang bersamaan Saudara Muhammad Yusril Serkanassa melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang posisinya dikepal mengenai bagian wajah;
- Selanjutnya diwaktu yang sama juga Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula melakukan pemukulan terhadap Saudara Korban

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firman Bauw secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang posisi dikepal mengenai wajah sampai Saudara Firman Bauw melihat wajahnya telah mengeluarkan darah;

- Selanjutnya Muhammad Yusuf Firman Mauw melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua tangan yang posisi dalam keadaan dikepal mengenai rusuk kiri dan kanan;
- Selanjutnya disaat yang bersamaan Anak Saksi Mochtar Letsoin melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal mengenai pada tulang belakang;
- Selanjutnya Saudara Idris Saleh Masumbauw melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang sementara dikepal sebanyak satu kali yang mengenai bibir;
- Kemudian diwaktu yang bersamaan Anak Fadli Suryadi melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pada bawah telinga kanan dan satu kali menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang kanan;
- Selanjutnya di waktu yang bersamaan Anak Saksi Zainudin Tukwain (Anak Saksi sendiri) melakukan pemukulan terhadap Saudara Salim Patiran dengan menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan di kepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diayunkan ke arah wajah Saudara Salim Patiran;
- Selanjutnya Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saudara Salim Patiran dengan menggunakan kedua tangannya yang sementara dikepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada pipi kanan dan kiri;

Setelah Saudara Firman Bauw terluka akibat keributan yang terjadi, Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran kemudian berusaha meninggalkan tempat kejadian dengan berlari untuk mengamankan diri ke arah sepeda motor yang Saudara Firman Bauw gunakan lalu Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran saling berboncengan menjauhi area Toko Agora dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut, sebagian dari teman-teman Anak Saksi memilih untuk pulang kerumah masing-masing dan sebagian masih bertahan di lokasi termasuk Anak Saksi;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut, Anak Saksi kemudian menjemput pacarnya di Tanjung Wagom untuk kemudian mengantar pacar Anak Saksi ke seberang. Sepulang dari seberang, Anak Saksi kemudian melihat terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di jalan tengah Tanjung Wagom. Mengetahui hal tersebut, Anak Saksi kemudian pulang ke rumah untuk memarkirkan sepeda motor lalu kemudian kembali ke sekitar lokasi di jalan tengah Tanjung Wagom untuk melihat dan bersembunyi. Pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan seseorang yang mana Anak Saksi tidak mengenalinya. Hingga kemudian mereka berdua terjatuh di sebuah taluk di halaman rumah H. Mit Uswanas di samping tangga-tangga jalan setapak. Mengetahui Terdakwa terjatuh bersama dengan seseorang tersebut, Anak Saksi kemudian menuju ke lokasi dan mencoba membantu Terdakwa berdiri untuk menyelamatkan diri ke arah pantai lalu membasuh luka dari Terdakwa dengan air laut;
- Bahwa Anak Saksi menolong Terdakwa setelah Terdakwa terjatuh bersama dengan Anak Saksi Mochtar Letsoin;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa terjatuh, kondisi Terdakwa masih sadar dan dalam keadaan pusing lalu kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi Mochtar Letsoin memeluk Terdakwa dengan menggunakan bahu untuk membantu Terdakwa berjalan menuju arah pantai;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat persis secara pasti proses terjatuhnya Terdakwa dan seseorang yang tidak dikenali tersebut dari atas taluk hingga ke bawah taluk;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagian tubuh mana yang terjatuh terlebih dahulu dalam proses jatuhnya Terdakwa dan seseorang tersebut;
- Bahwa taluk tersebut setinggi 3 meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali pemuda yang berkelahi dengan Terdakwa hingga kemudian terjatuh ditaluk;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut berlangsung secara cepat hingga akhirnya Terdakwa dan pemuda tersebut jatuh dari taluk yang berada di halaman rumah H. Mit Uswanas;
- Bahwa setelah diproses dikepolisian, barulah Anak Saksi mengetahui bahwa pemuda tersebut adalah Saudara Rifai Karao yang akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul, mendorong dan memeluk Saudara Rifai Karao dan akhirnya mereka jatuh dari taluk tersebut;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Rifai Karao dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah muka tanpa menggunakan alat;
- Bahwa pada saat Anak Saksi membantu Terdakwa, Saudara Rifai Karao masih tergeletak di halaman rumah H. Mit Uswanas namun Anak Saksi tidak melihat lebih jelas apakah Saudara Rifai Karao masih sadar atau tidak;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan dipengaruhi minuman keras/mabuk;
- Bahwa terhadap dokumentasi-dokumentasi yang diperlihatkan dipersidangan, Anak Saksi membenarkan semua dokumentasi tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi Zainudin Tukwain tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Anak Saksi tersebut;

4. Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Selain itu Saksi juga tidak kenal dengan korban dalam peristiwa yang terjadi ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara keributan atau perkelahian yang pernah terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian keributan tersebut, karena Saksi tidak berada dilokasi kejadian tersebut secara langsung, hanya saja setelah kejadian keributan, Saksi bersama teman-teman menuju ke lokasi dan kemudian berada dilokasi kejadian bersama teman-teman;
- Bahwa kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso tepatnya di sekitar Toko Agora sementara kejadian yang melibatkan Terdakwa dan korban terjadi beberapa saat kemudian sekira pukul 06.00 WIT bertempat di jalan setapak samping kuburan depan rumah Haji Mit Uswanas yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada awalnya pada Sabtu malam/malam minggu tanggal 12 Oktober 2024, Saksi bersama dengan teman-temannya yakni Saksi Aristo alias Aris dan Saudara Misel Ardiles Kabes dari Kampung Werba Induk pergi menuju acara joget di Komplek DPU yang berada di wilayah Puncak Kabupaten Fakfak. Kami bersama-sama

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan malam disana dari hingga pukul 04.50 WIT. Kemudian sekira pukul 05.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Aristo alias Aris dan Saudara Misel Ardiles Kabes pulang menuju ke Kampung Werba, yang mana Saudara Misel Ardiles Kabes berada di sepeda motor lain yang mengikuti Saksi bersama dengan Saksi Aristo Aris. Pada saat itu jalan yang dilewati oleh Saksi bersama dengan Saksi Aristo Alias Aris antara lain dari Kompleks DPU turun kemudian melewati Pasar Thambaruni, setelah memasuki pertigaan tanjung wogom, Saksi dan teman-temannya berbelok ke kanan melewati wilayah Wogom Gunung dan kemudian turun melewati pertigaan Koranmil Fakfak. Setelah tiba di depan Toko Kencana lebih tepatnya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak, Saksi dan Saksi Aristo alias Aris menghentikan sepeda motornya untuk sejenak menunggu Saudara Misel Ardiles Kabes yang masih tertinggal. Namun demikian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal yakni Saudara Firman Bauw beserta 2 (dua) orang temannya yang mana datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti tepat didepan Saksi lalu mengatakan **"Kamong anak-anak werba kah?** Mendengar pertanyaan tersebut, Saksi kemudian menjawab **"Benar tong Anak-Anak Werba"** lalu Saudara Firman Bauw mengatakan kembali **"Bantu katorang anak-anak wogom pukul katorang"**. Lalu Saudara Misel Ardiles Kabes yang tadi tertinggal ikut menghentikan sepeda motor saat melihat Saksi bersama beberapa orang tersebut. Mendengar cerita dari Saudara Firman Bauw tersebut, akhirnya Saksi bersama teman-temannya mau membantu Saudara Firman Bauw bersama teman-temannya. Kemudian mereka berenam pergi beriringan dengan sepeda motor dari depan Kejaksaan Negeri Fakfak menuju ke arah Toko Agora. Sekira pukul 05.35 WIT, Saksi dan teman-teman lainnya kemudian tiba di Pangkalan Ojek depan Toko Sinar Matahari untuk kemudian memarkir sepeda motor tersebut di pangkalan ojek tersebut. Tidak lama kemudian, Saudara Samsul Nortonggo dengan menggunakan sepeda motor lewat didepan Pangkalan Ojek lalu Saksi memberhentikan Saudara Samsul Nortonggo dengan maksud untuk ikut meminta tolong dengan mengatakan **"Bantu katong dulu, katong dapat pukul ini"** lalu kemudian Saudara Samsul Nortonggo memarkirkan sepeda motornya sedangkan Saksi bersama Saksi Aristo Alias Aris dan Saudara Misel Ardiles Kabes berjalan kaki menuju ke tikungan wogom dekat pangkas rambut dengan diikuti oleh Saudara Samsul Nortonggo, sementara itu Saudara Firman Bauw dan kedua temannya masih berada di Pangkalan Ojek depan Toko Sinar Matahari.

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah tiba di sekitar jalan setapak dekat tikungan tersebut, Saksi kemudian dilempari oleh orang yang tidak dikenal hingga mengenai kepala dari Saksi. Mengetahui pelemparan tersebut, Saksi kemudian turun mengejar para pelaku bersama dengan Saudara Samsul Nortonggo. Pada saat itu Saksi melihat Saudara Samsul Nortonggo berkelahi dengan seseorang yang mana Saudara Samsul Nortonggo terkena pukulan dimata sebelah kiri lalu kemudian Saksi membantu Saudara Samsul Nortonggo lalu mengambilnya untuk berlari naik kembali ke jalan tengah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Aristo kemudian langsung pulang ke Kampung Werba Induk untuk beristirahat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat kejadian, karena banyaknya pemuda disana dan Saksi tidak mengetahui persis kejadian yang melibatkan Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui perkelahian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi kemudian mendengarkan cerita bahwa dalam peristiwa tersebut, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak untuk kemudian diperiksa secara lanjut;
- Bahwa Saksi tidak kenal juga dengan korban dan tidak mengetahui namanya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh korban akhirnya meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa lokasi kejadian cukup terang dan Saksi dapat melihat jelas orang-orang yang ada disana;
- Bahwa terhadap dokumentasi yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan dokumentasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Aristo Lokakekan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa. Selain itu Saksi juga tidak kenal dengan korban dalam peristiwa yang terjadi ini;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara keributan atau perkelahian yang pernah terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian keributan tersebut, karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian tersebut secara langsung, hanya saja setelah kejadian keributan, Saksi bersama teman-teman menuju ke lokasi dan kemudian berada di lokasi kejadian bersama teman-teman;
- Bahwa kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso tepatnya di sekitar Toko Agora sementara kejadian yang melibatkan Terdakwa dan korban terjadi beberapa saat kemudian sekira pukul 06.00 WIT bertempat di jalan setapak samping kuburan depan rumah Haji Mit Uswanas yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wagon Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut pada awalnya pada Sabtu malam/malam Minggu tanggal 12 Oktober 2024, Saksi bersama dengan teman-temannya yakni Saksi Harok Wija Naka Iha dan Saudara Misel Ardiles Kabes dari Kampung Werba Induk pergi menuju acara joget di Komplek DPU yang berada di wilayah Puncak Kabupaten Fakfak. Pada saat itu kami bersama-sama menghabiskan malam disana dari pukul 22.00 WIT hingga pukul 04.50 WIT. Kemudian sekira pukul 05.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Harok Wija Naka Iha dan Saudara Misel Ardiles Kabes pulang menuju ke Kampung Werba, yang mana Saudara Misel Ardiles Kabes berada di sepeda motor lain yang mengikuti Saksi bersama dengan Saksi Harok Wija Naka Iha. Pada saat itu jalan yang dilewati oleh Saksi bersama dengan Saksi Harok Wija Naka Iha antara lain dari Kompleks DPU turun kemudian melewati Pasar Thambaruni, setelah memasuki pertigaan tanjung wagon, Saksi dan teman-temannya berbelok ke kanan melewati wilayah Wagon Gunung dan kemudian turun melewati pertigaan Koranmil Fakfak. Setelah tiba di depan Toko Kencana lebih tepatnya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak, Saksi dan Saksi Harok Wija Naka Iha menghentikan sepeda motornya untuk sejenak menunggu Saudara Misel Ardiles Kabes yang masih tertinggal. Namun demikian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal yakni Saudara Firman Bauw beserta 2 (dua) orang temannya yang mana datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti tepat didepan Saksi lalu mengatakan **"Kamong anak-anak werba kah?"** Mendengar pertanyaan tersebut, Saksi kemudian menjawab **"Benar tong Anak-Anak Werba"** lalu Saudara Firman Bauw mengatakan kembali

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bantu katorang anak-anak wogom pukul katorang". Lalu Saudara Misel Ardiles Kabes yang tadi tertinggal ikut menghentikan sepeda motor saat melihat Saksi bersama beberapa orang tersebut. Mendengar cerita dari Saudara Firman Bauw tersebut, akhirnya Saksi bersama teman-temannya mau membantu Saudara Firman Bauw bersama teman-temannya. Kemudian mereka berenam pergi beriringan dengan sepeda motor dari depan Kejaksaan Negeri Fakfak menuju ke arah Toko Agora. Sekira pukul 05.35 WIT, Saksi dan teman-teman lainnya kemudian tiba di Pangkalan Ojek depan Toko Sinar Matahari untuk kemudian memarkir sepeda motor tersebut di pangkalan ojek tersebut. Tidak lama kemudian, Saudara Samsul Nortonggo dengan menggunakan sepeda motor lewat didepan Pangkalan Ojek lalu Saksi Harok Wija Naka Iha memberhentikan Saudara Samsul Nortonggo dengan maksud untuk ikut meminta tolong dengan mengatakan **"Bantu katong dulu, katong dapat pukul ini"** lalu kemudian Saudara Samsul Nortonggo memarkirkan sepeda motornya sedangkan Saksi bersama Saksi Harok Wija Naka Iha dan Saudara Misel Ardiles Kabes berjalan kaki menuju ke tikungan wogom dekat pangkas rambut dengan diikuti oleh Saudara Samsul Nortonggo, sementara itu Saudara Firman Bauw dan kedua temannya masih berada di Pangkalan Ojek depan Toko Sinar Matahari. Setelah tiba di sekitar jalan setapak dekat tikungan tersebut, Saksi kemudian dilempari oleh orang yang tidak dikenal hingga mengenai kepala dari Saksi. Mengetahui pelemparan tersebut, Saksi kemudian turun mengejar para pelaku bersama dengan Saudara Samsul Nortonggo. Pada saat itu Saksi melihat Saudara Samsul Nortonggo berkelahi dengan seseorang yang mana Saudara Samsul Nortonggo terkena pukulan dimata sebelah kiri lalu kemudian Saksi membantu Saudara Samsul Nortonggo lalu mengambilnya untuk berlari naik kembali ke jalan tengah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Harok Wija Naka Iha termasuk dengan Saudara Samsul Nortonggo kemudian duduk di pangkalan ojek depan Sinar Matahari;
- Bahwa pada saat itu juga, Saksi mendapatkan informasi bahwa korban dalam peristiwa tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan Saksi Wija memilih langsung pulang ke Kampung Werba Induk untuk beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat kejadian, karena banyaknya pemuda disana dan Saksi tidak mengetahui persis kejadian yang melibatkan Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui perkelahian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi kemudian mendengarkan cerita bahwa dalam peristiwa tersebut, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak untuk kemudian diperiksa secara lanjut;
- Bahwa setelah kejadian tawuran tersebut, Saksi beristirahat dipangkalan ojek depan Toko Sinar Matahari dan kemudian memilih untuk kembali ke Kampung Werba;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh korban akhirnya meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa lokasi kejadian cukup terang dan Saksi dapat melihat jelas orang-orang yang ada disana;
- Bahwa terhadap dokumentasi yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi Aristo Lokakekan tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Sukri Tamnge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang sudah diberikan adalah benar dan tidak terdapat tekanan atau paksaan dari Pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan korban dalam peristiwa ini, Saksipun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perkara keributan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah Saudara Rifai Karao;
- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini yang mana Saksi adalah salah satu orang yang menolong korban yang mana pada saat itu korban dalam keadaan pusing dan lemas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di bawah sebuah talok yang dekat dengan tangga yang berada di halaman depan rumah Haji Mit Uswanas

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wagon Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat itu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIT, yang mana saat itu Saudara Firman Bauw datang ke rumah lalu mengetuk pintu rumah dan mengatakan kepada istri Saksi **"Ina, ada dapat pukul ini"** lalu Saksi yang ikut mendengar pembicaraan tersebut dan sedang minum teh hangat kemudian membuka pintu dan Saudara Firman Bauw tiba-tiba mengatakan **"Ipar mari katong dua naik lihat anak-anak dong diatas"**. Setelah itu Saksi pergi ke lokasi kejadian untuk mengecek apa yang terjadi. Pada saat itu, Saksi melihat banyak batu berserakan bersama dengan kayu dan barang lainnya. Kemudian Saksi membantu teman-teman Saudara Firman Bauw untuk beristirahat dirumahnya. Setengah jam kemudian, saat Saksi sedang minum teh dan menghisap rokok, terdapat ibu-ibu yang menyampaikan **"ada yang dapat pukul disebelah sana, coba kamong peprgi lihat dulu jang sampe orang pu anak mati"**. Setelah menerima informasi tersebut, Saksi kemudian pergi ke arah kompleks lalu kemudian tiba didepan rumah H. MIT Uswanas dan kemudian melihat seseorang yang Saksi tidak kenal sedang tergeletak. Saksi bersama Saudara Harun Ngabalin membawa korban untuk sementara dirawat dirumah terlebih dahulu. Oleh karena kondisi korban tersebut lemas, Saksi kemudian meminta tolong Saudara Yahya Mohmiangga untuk mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;

- Bahwa pada saat itu korban masih dalam keadaan sadar namun lemas dan sering mengeluh sakit;

- Bahwa Saksi dan Saudara Harun Ngabalin menggendong korban dengan menaruh korban dibelakang pundak;

- Bahwa Saksi tidak kenal juga dengan korban dan tidak mengetahui namanya;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh korban akhirnya meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit;

- Bahwa lokasi kejadian cukup terang dan Saksi dapat melihat jelas orang-orang yang ada disana;

- Bahwa terhadap dokumentasi yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi Sukri Tamnge tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli untuk membuktikan dakwaannya yang didengar pendapatnya dipersidangan antara lain:

1. dr. Wastria Al Sirati, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli antara lain:
 - SD Yapis Merapi lulus tahun 2003;
 - SMP Negeri 2 Fakfak lulus tahun 2006;
 - SMA Negeri 2 Fakfak lulus tahun 2009;
 - S1 Fakultas Kedokteran pada Universitas Cendrawasih lulus tahun 2013;
 - Pendidikan Profesi Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih lulus tahun 2019;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli antara lain:
 - Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Schoolo Keyen Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan sebagai Dokter Interensif pada tahun 2019;
 - Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak pada tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Ahli belum pernah menjadi Ahli dalam suatu persidangan dan baru kali ini diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Ahli;
- Bahwa benar Ahli ditugaskan sebagai Ahli dalam persidangan ini oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;
- Bahwa pada saat kejadian, Ahli merupakan Dokter Umum yang ditugaskan untuk menjaga IGD (Instalasi Gawat Darurat) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;
- Bahwa saat ini Ahli masih bertugas di RSUD Fakfak;
- Bahwa penanganan pasien di IGD adalah berdasarkan tingkat kegawatan Pasien yang masuk, Pasien yang diutamakan untuk mendapatkan tindakan medis pertama adalah Pasien yang kondisi gawat darurat;
- Bahwa Ahli telah memeriksa seseorang laki-laki yang bernama Tuan Rifai Karao;
- Bahwa benar Ahli telah menerbitkan surat *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/IRM/063/VISUM/ X/2024 pada tanggal Fakfak 13 Oktober 2024;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis dari Dokter yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang berdasarkan permintaan dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa Tuan Rifai Karao datang pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIT ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak dengan diantar oleh 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pertama terdapat darah yang keluar di hidung lalu dilakukan perawatan pada Tuan Rifai Karao dan beberapa luka lecet di beberapa bagian tubuh dan setelah itu dilakukan observasi;
- Bahwa dari hasil observasi yang dilakukan oleh Ahli ditemukan luka-luka sebagaimana dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/IRM/063/VISUM/ X/2024 yang dikeluarkan pada Fakfak 13 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Ahli sendiri yang mana hasil pemeriksaan antara lain:

- Pasien laki-laki sembilan belas tahun diantar rekan korban dengan menggunakan baju hitam dan celana pendek loreng saat tiba di UGD kurang lebih jam enam pagi titik setelah sampai di UGD dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah titik dua seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter hg koma nadi titik dua seratus dua belas kali per menit koma pernapasan titik dua dua puluh empat kali per menit koma suhu badan titik dua tiga puluh enam derajat selsius koma Spo2 titil dua sembilan puluh tujuh persen titik tingkat kesadaran sulit di evaluasi karena pasien kurang kooperatif titik diberikan pemasangan infus koma obat anti nyeri koma obat anti pendarahan dan dilakukan tampon hidung titik setelah itu pasien diobservasi di UGD titik;
- Ditemukan bengkak pada kelapa bagian depan dalam kurung dahi ukuran enam centi meter kali empat centi meter koma kemerahan dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif titik;
- Ditemukan bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran tiga centi meter kali dua centi meter koma nyeri dalam kurung positif koma kemerahan dalam kurung negative titik;
- Ditemukan kemerahan di leher bagian belakang koma nyeri dalam kurung positif titik;
- Ditemukan pendarahan pada hidung kurang lebih lima sampai sepuluh cc titik;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan darah didalam mulut lirang lebih satu cc titik;
- Ditemukan jejas pada dada sebelah kiri titik;
- Ditemukan luka lecet di punggung belakang sebelah kiri ukuran tujuh centi meter kali nol koma satu centi meter koma ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter titik;
- Ditemukan luka lecet di punggung belakang sebelah kanan ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter titik;
- Ditemukan luka lecet dibawah lutut sebelah kanan ukuran dua centi meter kali satu centi meter koma kemerahan dalam kurung positif titik;
- Ditemukan luka lecet pada jempol kaki sebelah kanan ukuran satu centi meter kali satu centi meter koma kemerahan dalam kurung positif titik;
- Bahwa Pasien dalam keadaan *kurang kooperatif* pada saat itu akibat dari trauma kepala berat;
- Bahwa kurang kooperatifnya Pasien diartikan bahwa Pasien tidak dapat diajak bekerja sama karena dalam keadaan lemas dan tidak bisa mengikuti anjuran Ahli;
- Bahwa dari hasil observasi yang dilakukan oleh Ahli berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/IRM/063/VISUM/ X/2024 yang dikeluarkan pada Fakfak 13 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Ahli sendiri, Ahli memberikan kesimpulan:
 - Barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah indonesia)
 - Luka-luka kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma tumpul titik;
 - o Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: Cedera berat titik;
 - o Barang bukti sedang diobati secara: rawat jalan/dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak terdaftar dibawah No. 063 Visum Et Repertum lanjutan akan dibuat oleh Dokter yang merawat;
- Bahwa yang dimaksud trauma tumpul adalah trauma yang didapatkan dari alat seperti tangan, benturan tembok, dll.;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil observasi yang Ahli lakukan, luka-luka yang ditemukan termasuk luka berat yang bisa menyebabkan Tuan Rifai Karo cacat bahkan meninggal dunia karena terdapat perdarahan luas di otak;
 - Bahwa klasifikasi luka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain:
 - Luka Ringan/Derajat I yakni luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau cacat atau tidak menghalangi penyakit;
 - Luka Sedang/Derajat II yakni luka tersebut menyebabkan penyakit/cacat dan menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;
 - Luka Berat/Derajat III yakni luka tersebut tidak dapat sembuh, menghalangi pekerjaan. Hilang salah satu panca indera, cacat besar, terganggunya aktivitas, gugur/mati janin dalam kandungan;
 - Bahwa selain itu juga terdapat kemungkinan luka dalam di bagian kepala depan dan kepala bagian belakang;
 - Bahwa setelah melakukan observasi, ahli menyarankan untuk ditangani lebih lanjut dengan melakukan CT Scan (*Computed Tomography Scan*) di bagian kepala;
 - Bahwa CT Scan adalah suatu tindakan medis untuk melihat bagian dalam dari kepala;
 - Bahwa selanjutnya yang merawat Tuan Rifai Karao selanjutnya adalah dr. Andi Sinapati Palisse yang merupakan Dokter Spesialis Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak pada saat itu;
 - Bahwa setelah penanganan oleh Ahli, Pasien kemudian dilakukan tindakan operasi yang mana yang menjadi penyebab dilakukan operasi karena pada saat pemeriksaan CT Scan didapati bahwa terdapat pada perdarahan otak luas;
 - Bahwa operasi tersebut harus persetujuan dari Pihak Keluarga;
- Terhadap pendapat Ahli dr. Wastria Al Sirati tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. dr. Andi Sinapati Palissei, Sp.B, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli merupakan Dokter Spesialis Bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung yang berada di Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli antara lain:
 - SD Negeri 01 Bonepute lulus tahun 1995;
 - SMP Negeri 1 Larompong Selatan lulus tahun 1998;
 - SMA Negeri 9 Makassar lulus tahun 2002;

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S1 Fakultas Kedokteran pada Universitas Hasanudin lulus tahun 2009;
- Pendidikan Profesi Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin lulus tahun 2011;
- Pendidikan Dokter Spesialis Bedah di Universitas Hasanudin lulus tahun 2020;

Bahwa riwayat pekerjaan Ahli antara lain:

- Bekerja di Puskesmas Kassi-Kassi Rappocini Kota Makassar sebagai Dokter Interensif pada tahun 2012;
 - Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar sebagai Dokter Interensif pada tahun 2012;
 - Bekerja di Puskesmas Kramongmongga Fakfak sebagai Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Pusat dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2013-2015;
 - Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Tombolotutu Kabupaten Parigi Moutong sebagai Dokter Spesialis Bedah pada Maret-April 2021;
 - Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Bintuni sebagai Dokter Spesialis Bedah pada bulan Mei 2021 sampai dengan Juli 2023;
 - Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak sebagai Dokter Spesialis Bedah pada bulan Desember 2022 sampai dengan akhir 2024;
 - Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung sebagai Dokter Spesialis Bedah pada awal tahun 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Ahli belum pernah menjadi Ahli dalam suatu persidangan dan baru kali ini diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Ahli;
- Bahwa benar Ahli adalah Dokter yang menangani Pasien yang bernama Rifai Karao, yang mana pada saat itu Ahli masih bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;
- Bahwa sebelumnya Pasien telah dilakukan observasi oleh Dokter Umum yang menjaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, yang mana pada saat itu kondisi Pasien sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Dokter Umum tersebut adalah dr. Wastria Al Sirati;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasien pada saat itu kondisi penurunan kesadaran (Bahasa Medis: GCS 4 (E1M2V1));
- Bahwa GCS adalah Indikator untuk menilai kesadaran seseorang dengan point maksimal 15 dan point terendah adalah 3;
- Bahwa maksud dari E1M2V1 adalah Eye (Penglihatan) bernilai 1, Motorik bernilai 2 dan Verbal bernilai 1;
- Bahwa penanganan pertama yang dilakukan Ahli pada saat adalah dengan melakukan CT Scan ke kepala kepala pasien;
- Bahwa yang dimaksud dengan CT Scan adalah salah satu pemeriksaan penunjang yang bisa mengidentifikasi kelainan pada kepala, baik tengkorak maupun otak;
- Bahwa hasil CT Scan pada kepala Pasien tersebut adalah:
 - Lesi hiperdens luas/hematoma bentuk biconvex/ellips region frontotemporoparietal kiri yang mendesak cerebri dan ventrikel serta midline shift ke kanan;
 - Sinus paranasalis tampak hematom sinus maxillaris, ethmoid serta sphenoid;
 - Fraktur linier os frontal dan os parietal kanan kiri;
 - Jaringan lunak extracranial tampak hematom luas;

Kesan:

- Epidural hematom sinistra lesi luas yang mendesak cerebri kiri dan ventrikel serta midline shift ke kanan dengan hematosinus paranasalis, fraktur linier calvaria cranii dan hematom luas extracranial;
- Bahwa pada pokoknya hasil dari CT Scan adalah ditemukan pendarahan luas otak yang menyebabkan penekanan otak ke kanan sehingga saat itu Ahli melakukan rencana tindakan operasi;
- Bahwa Ahli melakukan operasi *craniectomy* dan evakuasi *hematom* yang mana merupakan tindakan membuka tulang tengkorak kepala di lokasi pendarahan yang disertai dengan evaluasi perdarahan;
- Bahwa maksud dari operasi tersebut agar otak mampu mengembang kembali dan tidak tertekan lagi oleh pendarahan yang menggumpal;
- Bahwa sebelum dilakukan tindakan operasi tersebut, Ahli telah meminta izin Pihak Keluarga dan diberikan izin atas hal tersebut;
- Bahwa operasi terhadap Pasien dilakukan pada sekitar pukul 17.00 WIT dan selesai sekitar pukul 21.00 WIT;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Pasien pada saat itu kesadaran belum bisa pulih dan masih dibantu dengan ventilator dengan pengawasan Dokter Spesialis Anestesi;
- Bahwa setelah dilakukan tindakan operasi, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, Pasien kemudian dibawa ke Ruang Perawatan ICU (Intensive Care Unit) untuk dilakukan obserbasi dan pengawasan perkembangan kondisi pasien;
- Bahwa setelah diobservasi dan dirawat selama 7 hari, kondisi Pasien tidak mengalami peningkatan dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Pasien meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024;
- Bahwa benar Ahli telah membuat Surat Keterangan Kematian Nomor 445/IRM/097/KEMATIAN/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang menyatakan Korban Rifai Karao meninggal dunia pada hari Minggu 20 Oktober 2024 pukul 23.30 WIT;
- Bahwa menurut ahli, yang menjadi penyebab luka-luka pada tubuh Pasien adalah trauma tumpul bisa diakibatkan pukulan maupun benda tumpul lainnya;
- Bahwa menurut ahli Pasien meninggal dunia karena mengalami pendarahan otak yang luas disebelah kiri yang menekan otak kea rah kanan dan yang menjadi penyebab pendarahan otak karena adanya suatu trauma didaerah kepala;
- Bahwa yang dimaksud pendarahan luas otak adalah rongga kepala dibatasi oleh tulang tengkorak, sedangkan otak itu lunak seperti balon, jadi ketika ada pendarahan, rongga tersebut penuh jadi pendarahan tersebut mendesak otak yang hingga garis tengahnya bergeser sehingga menimbulkan tekanan/gangguan dari sistem kesadaran otak;

Terhadap pendapat Ahli dr. Andi Sinapati Palissei, Sp.B. tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan baik kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar telah diperiksa oleh Pihak Kepolisian/Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 14 Oktober 2024 karena adanya perkara tindak pidana perkelahian yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia yakni Saudara Rifai Karao;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terbagi dalam 2 (dua) waktu yang berbeda yakni:
 - Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat dipinggir jalan di depan Toko Agora yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
 - Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di jalan setapak samping kuburan depan rumah Haji Mit Uswanas yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya berawal dari waktu Malam Minggu yakni pada hari Sabtu Malam tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa bersama teman-temannya antara lain:
 - Saudara Muhammad Yusril Serkanasa;
 - Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula;
 - Saudara Idris Saleh Masumbauw;
 - Saudara Muhammad Alfian Madamar;
 - Saudara Wahidin Iriwanas;
 - Anak Saksi Mochtar Letsoin;
 - Anak Saksi Zainudin Tukwain;
 - Anak Saksi Ahmat Dani Bauw;
 - Anak Fadly Suryadi;

mengadakan pesta minuman keras bersama hingga menjelang pagi. Sekira pukul 05.00 WIT, saat Terdakwa bersama teman-teman lainnya yang disebutkan diatas akan membubarkan diri untuk pulang kembali kerumah, tiba – tiba datang sebuah kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh Saudara Firman Bauw, Saudara Salim Patiran dan Saudara Dandi Baraweri. Pada saat itu, Saudara Firman Bauw menghentikan sepeda motor tersebut dan turun dari sepeda motor lalu menegur Anak Saksi Ahmat Dani Bauw dengan berkata ***"Kalo mau ribut dipinggir jalan jangan ditengah-tengah jalan, kalo saya tabrak bagaimana"***. Mendengar hal tersebut, Saudara Muhammad Yusril Serkanasa, Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula,

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Mochtar Letsoin, Anak Saksi Zainudin Tukwain, Anak Saksi Ahmat Dani Bauw, Anak Fadly Suryadi dan Terdakwa sendiri menghampiri Saudara Firman Bauw lalu secara bergantian melakukan pemukulan dengan rincian sebagai berikut:

- Anak Saksi Ahmat Dani Bauw (Anak Saksi sendiri), melakukan pemukulan pertama kali terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yang kemudian mengenai wajah Saudara Firman Bauw sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali mengenai tulang belakang dari Saudara Firman Bauw;
- Selanjutnya di waktu yang bersamaan Saudara Muhammad Yusril Serkanassa melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang posisinya dikepal mengenai bagian wajah;
- Selanjutnya di waktu yang sama juga Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula melakukan pemukulan terhadap Saudara Korban Firman Bauw secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan yang posisi dikepal mengenai wajah sampai Saudara Firman Bauw melihat wajahnya telah mengeluarkan darah;
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua tangan yang posisi dalam keadaan dikepal mengenai rusuk kiri dan kanan;
- Selanjutnya disaat yang bersamaan Anak Saksi Mochtar Letsoin melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal mengenai pada tulang belakang;
- Selanjutnya Saudara Idris Saleh Masumbauw melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang sementara dikepal sebanyak satu kali yang mengenai bibir;
- Kemudian di waktu yang bersamaan Anak Fadli Suryadi melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pada bawah telinga kanan dan satu kali menggunakan kaki kanan yang mengenai pinggang kanan;
- Selanjutnya di waktu yang bersamaan Anak Saksi Zainudin Tukwain melakukan pemukulan terhadap Saudara Salim Patiran dengan

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan di kepal sebanyak 3 (tiga) kali yang diayunkan ke arah wajah Saudara Salim Patiran;

- Selanjutnya Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Saudara Salim Patiran dengan menggunakan kedua tangannya yang sementara dikepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada pipi kanan dan kiri;

Setelah Saudara Firman Bauw terlihat lemas dan terluka akibat pemukulan yang terjadi, Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran kemudian berusaha meninggalkan tempat kejadian dengan berlari untuk mengamankan diri ke arah sepeda motor yang Saudara Firman Bauw gunakan. Setelah itu Saudara Firman Bauw menyalakan sepeda motor dan bersama Saudara Salim Patiran berboncengan pergi menjauhi area Toko Agora menggunakan sepeda motor ke arah barat untuk melarikan diri dari Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIT, Pemuda yang sebelumnya dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya di depan Toko Agora datang kembali dengan membawa massa yang banyak. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa bersama beberapa teman-temannya berlari ke arah jalan setapak dekat kuburan untuk melarikan diri. Pada saat itu Terdakwa dikejar oleh korban Rifai Karao, hingga akhirnya korban Rifai Karao memukul Terdakwa terlebih dahulu dari arah belakang. Mengetahui Terdakwa dipukul, Terdakwa kemudian membalas pukulan tersebut dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dan 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa dan korban saling dorong mendorong hingga kemudian berpelukan diatas sebuah taluk didepan rumah Haji MIT Uswanas dan kemudian Terdakwa dan korban sama-sama jatuh ke dalam taluk didepan rumah H. Mit Uswanas. Setelah terjatuh tersebut, Terdakwa kemudian mencoba berdiri lalu dibantu oleh Anak Saksi Mochtar Letsoin dan Anak Saksi Zainudin Tukwain untuk kemudian melarikan diri dan mengobati luka, sementara korban masih tergeletak dihalaman rumah H. Mit Uswanas;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa baru mengetahui bahwa korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;

- Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa korban akhirnya meninggal dunia akibat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras karena bersama teman-temannya barusaja mengkonsumsi

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis sopi, namun demikian Terdakwa masih sadar dan ingat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah ke lokasi kejadian dan mengetahui adanya taluk disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa taluk tersebut memiliki kedalaman 3 (tiga) meter;
- Bahwa dalam melakukan perkelahian tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat sama sekali, melainkan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan baru pertama kali bertemu dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat dan keinginan untuk membunuh korban seketika pada saat itu;
- Bahwa posisi jatuh tersebut, Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh namun bukan saling berpelukan. Akan tetapi sebelum jatuh bersama, Terdakwa dan korban benar saling berpelukan;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 446/IRM/063/VISUM/X/2024 Tanggal 13 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wastria Al Sirati SIP: 504/13/SIPD/DPMPSTSP-FF/2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 11.00 WIT telah melakukan pemeriksaan atas Tuan Rifai Karao, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Kampung Werba, RT 004 RW 000, Kabupaten Fakfak, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien laki-laki sembilan belas tahun diantar rekan korban dengan menggunakan baju hitam dan celana pendek loreng saat tiba di UGD kurang lebih jam enam pagi titik setelah sampai di UGD dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah titik dua seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter hg koma nadi titik dua seratus dua belas kali per menit koma pernapasan titik dua dua puluh empat kali per menit koma suhu badan titik dua tiga puluh enam derajat selsius koma Spo2 titil dua sembilan puluh tujuh persen titik tingkat kesadaran sulit di evaluasi karena

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasien kurang kooperatif titik diberikan pemasangan infus koma obat anti nyeri koma obat anti pendarahan dan dilakukan tampon hidung titik setelah itu pasien diobservasi di UGD titik;

- Ditemukan bengkak pada kelapa bagian depan dalam kurung dahi ukuran enam centi meter kali empat centi meter koma kemerahan dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif titik;
- Ditemukan bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran tiga centi meter kali dua centi meter koma nyeri dalam kurung positif koma kemerahan dalam kurung negative titik;
- Ditemukan kemerahan di leher bagian belakang koma nyeri dalam kurung positif titik;
- Ditemukan pendarahan pada hidung kurang lebih lima sampai sepuluh cc titik;
- Ditemukan darah didalam mulut liran lebih satu cc titik;
- Ditemukan jejas pada dada sebelah kiri titik;
- Ditemukan luka lecet di punggung belakang sebelah kiri ukuran tujuh centi meter kali nol koma satu centi meter koma ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter titik;
- Ditemukan luka lecet di punggung belakang sebelah kanan ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter titik;
- Ditemukan luka lecet dibawah lutut sebelah kanan ukuran dua centi meter kali satu centi meter koma kemerahan dalam kurung positif titik;
- Ditemukan luka lecet pada jempol kaki sebelah kanan ukuran satu centi meter kali satu centi meter koma kemerahan dalam kurung positif titik;

Kesimpulan atas pemeriksaan tersebut yakni:

- Barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah indonesia)
- Luka-luka kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma tumpul titik;
 - o Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: Cedera berat titik;
 - o Barang bukti sedang diobati secara: rawat jalan/dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dibawah No. 063 Visum Et Repertum lanjutan
akan dibuat oleh Dokter yang merawat;

- Hasil pemeriksaan CT Scan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak yang dikeluarkan Tanggal 13 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Karyani Kastella, M.Kes., Sp. Rad., NIP: 197107072002122006 yang menerangkan bahwa dr. Intal telah melakukan pemeriksaan atas Tuan Rifai Karao, Tanggal Lahir 3 Maret 2005 dengan Hasil Pemeriksaan CT Scan Kepala Pot. Axial Tanpa Kontras:

- Lesi hiperdens luas/hematoma bentuk biconvex/ellips region frontotemporoparietal kiri yang mendesak cerebri dan ventrikel serta midline shift ke kanan;
- Sinus paranasalis tampak hematom sinus maxillaris, ethmoid serta sphenoid;
- Fraktur linier os frontal dan os parietal kanan kiri;
- Jaringan lunak extracranial tampak hematom luas;

Kesan:

- Epidural hematom sinistra lesi luas yang mendesak cerebri kiri dan ventrikel serta midline shift ke kanan dengan hematosinus paranasalis, fraktur linier calvaria cranii dan hematom luas extracranial;

- Lampiran Hasil Pemeriksaan Foto Thorax AP dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak atas nama Tuan Rifai Karao;

- Hasil pemeriksaan Foto Thorax AP dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak yang dikeluarkan Tanggal 13 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Karyani Kastella, M.Kes., Sp. Rad., NIP: 197107072002122006 yang menerangkan bahwa dr. Intan telah melakukan pemeriksaan atas Tuan Rifai Karao, Tanggal Lahir 3 Maret 2005 dengan Hasil Pemeriksaan Foto Thorax AP:

- Corakan bronchovascular normal, tidak tampak hematom paru;
- Cor : bentuk, letak, ukuran normal;
- Kedua sinus dan diafragma baik;
- Tulang-tulang intak/tidak tampak fraktur;
- Incidental finding abdomen : tampak dilatasi gaster;

Kesan:

- Foto Thorax Normal;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



- Abdomen tampak dilatasi gaster;
 - Lampiran hasil pemeriksaan CT Scan kepala Pot. Axial Tanpa Kontras;
 - Dokumentasi luka korban yang diterbitkan oleh Polres Fakfak Tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Mohamad Zulfikar Iha Bripda NRP. 02070317 yang melampirkan dokumentasi antara lain:
 - Tampak bengkok pada kepala bagian depan pada area dahi;
 - Tampak bengkok pada kela bagian belakang;
 - Tampak kemerahan pada area leher bagian belakang;
 - Tampak jejas pada dada sebelah kiri;
 - Tampak luka lecet pada bagian punggung sebelah kanan dan kiri;
 - Tampak luka lecet;
 - Surat Keterangan Kematian Nomor: 455/IRM/097/KEMATIAN/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andi Sinapati Palissei, Sp.B., SIP. 504/5/SIPD/DPMPSTSP-FF/2022 yang menerangkan bahwa Tn. Rifai Karao telah meninggal di Fakfak pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 23.30 WIT disebabkan oleh sakit;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan tulisan *Wanted Dead or Live* yang digunakan oleh Korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng yang digunakan oleh Korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam merk Supreme;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 14 Oktober 2024 karena telah berkelahi dengan korban Saudara Rifai Karao hingga Terdakwa dan Saudara Rifai Karao terjatuh dari sebuah taluk sedalam 3 (tiga) meter yang mengakibatkan Saudara Rifai Karao

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pendarahan otak pada saat itu hingga dirawat selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak lalu akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pukul 23.30 WIT;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di bawah sebuah taluk yang dekat dengan tangga yang berada di halaman depan rumah Haji Mit Uswanas yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

- Bahwa pada pokoknya kejadian ini terjadi berawal adanya pemukulan terhadap 2 (dua) orang Pemuda yakni Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran oleh Para Pemuda Kampung Wagom lalu atas kejadian tersebut menjadi pemicu terjadinya perkelahian dan tawuran antara Para Pemuda Kampung Wagom dengan Para Pemuda Kampung Werba;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya berawal dari waktu malam Minggu yakni pada hari Sabtu malam tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa bersama teman-temannya antara lain: Saudara Muhammad Yusril Serkanasa, Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula, Saudara Idris Saleh Masumbauw, Saudara Muhammad Alfian Madamar, Saudara Wahidin Iriwanas, Anak Saksi Mochtar Letsoin, Anak Saksi Zainudin Tukwain, Anak Saksi Ahmat Dani Bauw dan Anak Fadly Suryadi mengadakan pesta minuman keras bersama hingga menjelang pagi. Sekira pukul 05.00 WIT, saat Terdakwa bersama teman-teman lainnya yang disebutkan diatas akan membubarkan diri untuk pulang kembali ke rumah, tiba – tiba datang sebuah kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh Saudara Firman Bauw, Saudara Salim Patiran dan Saudara Dandi Baraweri. Pada saat itu, Saudara Firman Bauw menghentikan sepeda motor tersebut dan turun dari sepeda motor lalu menegur Anak Saksi Ahmat Dani Bauw dengan berkata **"Kalo mau ribut dipinggir jalan jangan ditengah-tengah jalan, kalo saya tabrak bagaimana"**. Mendengar hal tersebut, teman-teman dari Anak Saksi Ahmat Dani Bauw tidak terima lalu Saudara Muhammad Yusril Serkanasa, Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula, Anak Saksi Mochtar Letsoin, Anak Saksi Ahmat Dani Bauw, Anak Fadly Suryadi dan Terdakwa sendiri, menghampiri Saudara Firman Bauw lalu secara bergantian melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengepal beberapa kali ke arah muka dan badan Saudara Firman Bauw, selain itu Anak Saksi Zainudin Tukwain juga telah melakukan pemukulan terhadap Saudara Salim Patiran. Setelah Saudara Firman Bauw

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



terlihat lemas dan terluka akibat keributan yang terjadi, Para Pemuda tersebut menghentikan pemukulan dan Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran kemudian berusaha meninggalkan tempat kejadian dengan berlari untuk mengamankan diri ke arah sepeda motor yang Saudara Firman Bauw gunakan lalu Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran saling berboncengan pergi menjauhi area Toko Agora menggunakan sepeda motor ke barat untuk melarikan diri;

- Menimbang, bahwa diwaktu yang hampir sama akan tetapi dalam lokasi yang berbeda yakni pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 05.00 WIT, Saksi Harok Wija Naka Iha bersama dengan Saksi Aristo alias Aris dan Saudara Misel Ardiles Kabes hendak pulang menuju ke Kampung Werba setelah mengikuti acara pesta di Puncak. Pada saat itu Saksi Harok Wija Naka Iha bersama dengan Saksi Aristo alias Aris berboncengan naik sepeda motor sementara Saudara Misel Ardiles Kabes berada di sepeda motor lain yang mengikuti Saksi Harok Wija Naka Iha bersama dengan Saksi Aristo Aris. Pada saat itu jalan yang dilewati oleh Saksi Harok Wija Naka Iha bersama dengan Saksi Aristo Alias Aris antara lain dari Kompleks DPU turun kemudian melewati Pasar Thambaruni Fakfak, setelah memasuki pertigaan Tanjung Wagom, Saksi Harok Wija Naka Iha dan teman-temannya kemudian berbelok ke kanan melewati wilayah Wagom Gunung dan kemudian turun melewati pertigaan Koranmil Fakfak hingga tiba dan berhenti di depan Toko Kencana lebih tepatnya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak. Saksi Harok Wija Naka Iha dan Saksi Aristo alias Aris menghentikan sepeda motornya untuk sejenak dengan tujuan untuk menunggu Saudara Misel Ardiles Kabes yang masih tertinggal dibelakang. Namun demikian, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang Saksi Harok Wija Naka Iha tidak kenal yakni Saudara Firman Bauw beserta Saudara Salim Patiran yang mana keduanya datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti tepat didepan Saksi lalu mengatakan **"Kamong anak-anak werba kah?"**. Mendengar pertanyaan tersebut, Saksi kemudian menjawab **"Benar tong Anak-Anak Werba"** lalu Saudara Firman Bauw mengatakan kembali **"Bantu katorang anak-anak wagom pukul katorang"**. Lalu Saudara Misel Ardiles Kabes yang tadi tertinggal dibelakang ikut menghentikan sepeda motor saat melihat Saksi Harok Wija Naka Iha bersama beberapa orang tersebut. Mendengar cerita dari

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Saudara Firman Bauw tersebut, akhirnya Saksi Harok Wija Naka Iha bersama teman-temannya pada akhirnya mau membantu Saudara Firman Bauw bersama teman-temannya untuk memukul balik anak-anak wagom. Setelah berdiskusi sejenak, kemudian mereka berenam pergi beriringan dengan sepeda motor dari depan Kejaksaan Negeri Fakfak menuju ke arah Toko Agora. Sekira pukul 05.35 WIT, Saksi Harok Wija Naka Iha dan teman-teman lainnya kemudian tiba di Pangkalan Ojek depan Toko Sinar Matahari untuk kemudian memarkir sepeda motor tersebut di pangkalan ojek tersebut. Tidak lama kemudian, Saudara Samsul Nortonggo dengan menggunakan sepeda motor lewat didepan Pangkalan Ojek lalu Saksi memberhentikan Saudara Samsul Nortonggo dengan maksud untuk ikut meminta tolong dengan mengatakan **“Bantu katong dulu, katong dapat pukul ini”** lalu kemudian Saudara Samsul Nortonggo memarkirkan sepeda motornya. Selanjutnya secara bersama-sama Saksi Harok Wija Naka Iha bersama Saksi Aristo Alias Aris dan Saudara Misel Ardiles Kabes berjalan kaki menuju ke Tikungan Wagom dekat pangkas rambut dengan diikuti oleh Saudara Samsul Nortonggo. Setelah melihat beberapa pemuda yang berada dilokasi kejadian pertama, Saksi Harok Wija Naka Iha bersama dengan teman-temannya kemudian diajak berkelahi hingga kemudian melakukan pelemparan batu ke arah Para Pemuda Tanjung Wagom tersebut hingga akhirnya Para Pemuda tersebut berlarian menyebar menyelamatkan diri dan juga terjadi aksi saling membalas melempar batu;

Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIT, Saudara Firman Bauw dan teman-temannya yang sebelumnya berkelahi dengan Terdakwa dan teman-temannya di depan Toko Agora Jalan Yos Sudarso Fakfak, datang kembali dengan membawa massa yang banyak dan melakukan penyerangan serta pelemparan batu ke arah Terdakwa dan teman-temannya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa bersama beberapa teman-temannya berlari ke arah jalan setapak dekat kuburan untuk bersembunyi dan melarikan diri. Pada saat itu terjadi beberapa pertengkaran antar pemuda dan Terdakwa dikejar oleh korban Rifai Karao, hingga akhirnya korban Rifai Karao memukul Terdakwa terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dan 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa dan korban saling dorong mendorong hingga kemudian

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



saling berpelukan hingga kemudian keduanya sama-sama jatuh kedalam taluk didepan rumah H. Mit Uswanas sedalam 3 meter. Setelah terjatuh tersebut, Terdakwa kemudian ditolong oleh Anak Saksi Mochtar Letsoin dan Anak Saksi Jainudin Tukwain untuk kemudian melarikan diri dan mengobati luka, sementara korban masih tergeletak di halaman rumah H. Mit Uswanas selama beberapa waktu untuk kemudian ditolong oleh Saksi Sukri Tamnge dan Saudara Yahya Mohmiangga dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak;

- Bahwa setelah tiba di RSUD Fakfak, korban Saudara Rifai Karao kemudian diperiksa oleh Dokter jaga pada saat itu yakni Dokter Umum dr. Wastria Al Sirati dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 446/IRM/063/VISUM/X/2024 Tanggal 13 Oktober 2024 yang kemudian pada pokoknya Dokter tersebut menyarankan agar dilakukan CT Scan dan diperiksa lebih lanjut oleh Dokter Spesialis Beda yakni dr. Andi Sinapati Palissei, Sp.B.;

- Bahwa berdasarkan hasil CT Scan tersebut, akhirnya korban Saudara Rifai Karao dilakukan operasi *craniectomy* dan evakuasi *hematom* yang mana merupakan tindakan membuka tulang tengkorak kepala di lokasi pendarahan yang disertai dengan evaluasi perdarahan dengan maksud dari operasi tersebut agar otak mampu mengembang kembali dan tidak tertekan lagi oleh pendarahan yang menggumpal;

- Bahwa setelah tindakan operasi tersebut kondisi korban Saudara Rifai Karao pada saat itu kesadaran belum bisa pulih dan masih dibantu dengan ventilator dengan pengawasan Dokter Spesialis Anestesi untuk kemudian dibawa ke Ruang Perawatan ICU (Intensive Care Unit) untuk dilakukan observasi dan pengawasan perkembangan kondisi pasien;

- Bahwa setelah korban dilakukan diobservasi dan dirawat selama 7 (tujuh) hari, kondisi korban Saudara Rifai Karao tidak mengalami peningkatan dan akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 WIT dikarenakan adanya pendarahan pada otak korban akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu dakwaan primair melanggar ketentuan Pasal 338 KUHPidana, dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, dakwaan lebih subsidair melanggar ketentuan Pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka berdasarkan ketentuan **Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum. Apabila dalam pertimbangan nanti dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja selaku Subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama Muhammad Yusuf Firman Mauw Alias Ucu lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimaksudkan dalam **Pasal 155 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun**

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-32/R.12.2/Eoh.2/12/2024 Tanggal 23 Januari 2025 dan juga keterangan saksi-saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Muhammad Yusuf Firman Mau Alias Ucu;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan hal utama dalam proses pemeriksaan setiap Terdakwa di persidangan. Apabila Terdakwa dinilai tidak dapat bertanggung jawab, maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya dan Terdakwa tidak bisa dipidana sebagaimana ketentuan dari **Pasal 44 KUHPidana** yang menguraikan bahwa *"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana"*;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan selalu dalam keadaan sehat wal'afiat, yang mana setiap jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana kondisi kesehatan Terdakwa yakni setiap awal persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar. Terdakwa juga menerangkan selalu siap dalam mengikuti dan menjalani persidangan dan Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda - tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual, yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum di persidangan meskipun Terdakwa baru saja terjatuh dari sebuah taluk sedalam 3 (tiga) meter. Bahkan menurut Majelis Hakim ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar. Selain itu dalam menanggapi setiap keterangan saksi-saksi, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta Terdakwa menyatakan dengan sadar bahwa telah terjadi serangkaian peristiwa perkelahian dan tawuran pada pagi hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di sekitar Togo Agora dan disekitar jalan setapak didalam kompleks Kampung Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur Barangsiapa atas diri Terdakwa telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai subyek hukum yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum saja, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan membagi unsur ini ke dalam 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur yang pertama adalah sub unsur mengenai perbuatan "*dengan sengaja*" dan sub unsur yang kedua adalah mengenai perbuatan "*merampas nyawa orang lain*";

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim kemudian akan membuktikan tentang perbuatan dengan sengaja sebagaimana sub unsur kesatu terlebih dahulu dan setelah perbuatan tersebut terbukti barulah Majelis Hakim kemudian akan membuktikan sub unsur yang kedua yaitu apakah perbuatan tersebut telah merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari sub unsur ini tidak terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap tidak terpenuhi menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Majelis Hakim akan menguraikan teori hukumnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta dengan akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*) yang memiliki arti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau mengetahui apapun akibatnya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian dengan sengaja, teori tersebut antara lain:

1. Teori kehendak (*wils theorie*).

Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari sebuah perbuatan itu. Dalam hal ini akibat tersebut memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan Pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*).

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat 3 (tiga) gradasi bentuk kesengajaan dalam ilmu hukum, antara lain:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan Pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki Pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, Pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat Pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, Pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana (Bandung: Refika Aditama, 2003) di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (kelalaian). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis antara lain:

1. **Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)**

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan;

- Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si Pelaku;
- Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si Pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, Pelaku menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids- bewustzijn*)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan semacam ini ada apabila si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, akan tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids- bewustzijn*)

Kesengajaan keinsafan kemungkinan menurut Wirjono dianggap terjadi apabila dalam gagasan si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si Pelaku. Apabila hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si Pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu menjabarkan sifat dari unsur kesengajaan, yakni:

- Pertama, adalah "*dolus malus*" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana;
- Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu,

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang Pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merampas nyawa orang lain*” adalah:

- Diisyaratkan dengan adanya orang yang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri/Pelaku tersebut;
- Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk Pelaku;
- Akibat dari perbuatannya itu adalah yang menjadi tujuan yakni menghilangkan nyawa orang lain atau matinya jiwa orang lain;
- Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu juga atau sesegera itu, akan tetapi mungkin kematian dapat timbul di kemudian hari;
- Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun sekecil apapun perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan merampas nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi antara lain: adanya perbuatan, adanya kematian seseorang dan adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain;

Menimbang, bahwa apabila uraian tepri hukum diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka didapati pertimbangan yuridis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti yang sudah diketahui bersama bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didapati fakta hukum bahwa akibat peristiwa hukum tersebut telah meninggal seorang Pemuda bernama Rifai Karao berdasarkan keterangan Para Ahli dan bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan yakni **Surat Keterangan Kematian Nomor: 455/IRM/097/ KEMATIAN/X/2024** Tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andi Sinapati Palissei, Sp.B., menerangkan bahwa Tuan Rifai Karao telah meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 23.30 WIT disebabkan oleh sakit yakni pendarahan pada otaknya;

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan kronologis peristiwa tersebut dan apa yang menjadi penyebab meninggalnya korban yakni (Alm.) Rifai Karao;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Mochtar Letsoin yang bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi Zainudin Tukwain dan keterangan Terdakwa Muhammad Yusuf Firman Mauw bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIT bertempat di jalan setapak samping kuburan di depan rumah Haji MIT Uswanas yang beralamat di Kampung Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, telah terjadi pemukulan dan perkelahian antara Terdakwa Muhammad Yusuf Firman Mauw dengan Saudara (Alm.) Rifai Karao dengan cara saling memukul menggunakan tangan yang mengepal hingga keduanya terjatuh ke sebuah taluk sedalam 3 meter yang mana dasar taluk tersebut terbuat dari batu dan semen tepat di halaman rumah Haji MIT Uswanas. Atas kejadian tersebut mengakibatkan Terdakwa merasa pusing sementara Saudara Rifai Karao mengalami pendarahan pada otaknya dan koma hingga dirawat selama 7 (tujuh) hari di RSUD Fakfak dan pada akhirnya Saudara Rifai Karao dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya berawal dari waktu malam Minggu yakni pada hari Sabtu malam tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa bersama teman-temannya antara lain:

- Saudara Muhammad Yusril Serkanasa;
- Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula;
- Saudara Idris Saleh Masumbauw;
- Saudara Muhammad Alfian Madamar;
- Saudara Wahidin Iriwanas;
- Anak Saksi Mochtar Letsoin;
- Anak Saksi Zainudin Tukwain;
- Anak Saksi Ahmat Dani Bauw; dan
- Anak Fadly Suryadi;

mengadakan pesta minuman keras jenis sopi bersama hingga menjelang pagi. Kemudian sekira pukul 05.00 WIT, saat Terdakwa bersama teman-teman lainnya yang disebutkan diatas akan membubarkan diri untuk pulang kembali ke rumah masing-masing, tiba – tiba datang sebuah kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh Saudara Firman Bauw yang pada saat itu berboncengan dengan Saudara Salim Patiran dan Saudara Dandi Baraweri. Pada saat itu, Saudara Firman Bauw

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motor tersebut lalu turun dari sepeda motor lalu menegur Anak Saksi Ahmat Dani Bauw dengan berkata **"Kalo mau ribut dipinggir jalan jangan ditengah-tengah jalan, kalo saya tabrak bagaimana"**. Mendengar hal tersebut, Saudara Muhammad Yusril Serkanasa, Saudara Ahmad Inzagi Inzani Kamakaula, Anak Saksi Mochtar Letsoin, Anak Saksi Ahmat Dani Bauw, Anak Fadly Suryadi dan Terdakwa sendiri menghampiri Saudara Firman Bauw lalu secara bergantian melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengepal beberapa kali ke arah muka dan badan Saudara Firman Bauw. Setelah Saudara Firman Bauw terluka akibat keributan yang terjadi tersebut, Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berlari ke arah sepeda motor yang Saudara Firman Bauw tadi gunakan lalu Saudara Firman Bauw dan Saudara Salim Patiran saling berboncengan pergi menjauhi area Toko Agora menggunakan sepeda motor ke arah barat untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri kumpulan Para Pemuda Wagom tersebut;

Menimbang, bahwa diwaktu yang hampir sama akan tetapi ditempat yang berbeda, pada Sabtu malam/Malam Minggu tanggal 12 Oktober 2024, Saksi Harok Wija Naka Iha Alias Wija dan Saksi Aristo Lokakekan serta Saudara Misel Ardiles Kabes yang berasal dari Kampung Werba Induk, Distrik Fakfak Barat, pergi menuju acara joget di Komplek DPU yang berada di wilayah Puncak, Kabupaten Fakfak. Mereka bertiga kemudian bersama-sama menghabiskan malam disana dari malam hari hingga menjelang subuh pada keesokan hari pukul 04.50 WIT. Kemudian sekira pukul 05.00 WIT, Saksi Harok Wija Naka Iha bersama dengan Saksi Aristo alias Aris dan Saudara Misel Ardiles Kabes pulang menuju ke Kampung Werba, yang mana Saudara Misel Ardiles Kabes berada di sepeda motor lain yang mengikuti dari belakang Saksi Harok Wija Naka Iha bersama dengan Saksi Aristo Aris. Pada saat itu jalan yang dilewati oleh Saksi Harok Wija Naka Iha bersama dengan Saksi Aristo Alias Aris antara lain dari Kompleks DPU turun kemudian melewati Pasar Thambaruni Fakfak, setelah memasuki pertigaan Tanjung Wagom, Saksi Harok Wija Naka Iha dan teman-temannya kemudian berbelok ke kanan melewati wilayah Wagom Gunung dan kemudian turun melewati pertigaan Koranmil Fakfak hingga tiba dan berhenti di depan Toko Kencana lebih tepatnya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak. Saksi Harok Wija Naka Iha dan Saksi Aristo alias Aris menghentikan sepeda motornya untuk sejenak dengan tujuan untuk menunggu Saudara Misel Ardiles Kabes yang masih tertinggal dibelakang. Namun demikian, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang Saksi Harok Wija Naka

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



mana keduanya datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti tepat didepan Saksi lalu mengatakan **“Kamong anak-anak werba kah?”**. Mendengar pertanyaan tersebut, Saksi kemudian menjawab **“Benar tong Anak-Anak Werba”** lalu Saudara Firman Bauw mengatakan kembali **“Bantu katorang, anak-anak Wagom pukul katorang”**. Lalu Saudara Misel Ardiles Kabes yang tadi tertinggal dibelakang ikut menghentikan sepeda motor saat melihat Saksi Harok Wija Naka Iha bersama beberapa orang tersebut. Mendengar cerita dari Saudara Firman Bauw tersebut, akhirnya Saksi Harok Wija Naka Iha bersama teman-temannya pada akhirnya mau membantu Saudara Firman Bauw bersama teman-temannya untuk memukul balik anak-anak Pemuda Kampung Wagom. Setelah berdiskusi sejenak, kemudian mereka berlima pergi beriringan dengan sepeda motor dari depan Kejaksaan Negeri Fakfak menuju ke arah Toko Agora. Sekira pukul 05.35 WIT, Saksi Harok Wija Naka Iha dan teman-teman lainnya kemudian tiba di Pangkalan Ojek depan Toko Sinar Matahari Wagom untuk kemudian memarkir sepeda motor tersebut di pangkalan ojek tersebut. Tidak lama kemudian, Saudara Samsul Nortonggo dengan menggunakan sepeda motor lewat didepan Pangkalan Ojek lalu Saksi Harok Wija Naka memberhentikan Saudara Samsul Nortonggo dengan maksud untuk ikut meminta tolong dengan mengatakan **“Bantu katong dulu, katong dapat pukul ini”** lalu kemudian Saudara Samsul Nortonggo memarkirkan sepeda motornya. Selanjutnya secara bersama-sama Saksi Harok Wija Naka Iha bersama Saksi Aristo Alias Aris dan Saudara Misel Ardiles Kabes berjalan kaki menuju ke Tikungan Wagom dekat pangkas rambut dengan diikuti oleh Saudara Samsul Nortonggo. Setelah melihat beberapa pemuda Kampung Wagom yang berada dilokasi kejadian pertama, Saksi Harok Wija Naka Iha bersama dengan teman-temannya kemudian diajak berkelahi hingga kemudian melakukan pelemparan batu ke arah Para Pemuda Tanjung Wagom tersebut hingga akhirnya Para Pemuda tersebut berlarian menyebar memasuki jalan setapak dan Kompleks Wagom untuk menyelamatkan diri dan juga terjadi aksi saling membalas melempar batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat kejadian saling melempar batu dan tawuran tersebut, Anak Saksi Zainudin Tukwain berkelahi dengan seseorang sementara (Alm.) Rifai Karao yang tidak diketahui asal muasalnya, diduga ikut dalam rombongan Pemuda dari Kampung Werba, tiba-tiba mengejar Terdakwa ke arah jalan setapak dekat kuburan dan akhirnya berkelahi dengan Terdakwa. Pada saat itu korban Rifai Karao terlebih dahulu melakukan pemukulan dengan tangan

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dari belakang yang mengenai Terdakwa, yang mana Terdakwa kemudian membalas pukulan korban Rifai Karao tersebut dengan memukul korban sebanyak dua kali pada pipi korban dan dua kali pada bagian rusuk yang mana kejadian tersebut juga disaksikan oleh Anak Saksi Mochtar Letsoin dan Anak Saksi Zainudin Tukwain yang pada saat itu berada didekat lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut berlangsung beberapa menit yang mana terjadi saling dorong mendorong, saling memukul dan kemudian Terdakwa dan korban dalam posisi saling memegang badan (seakan-akan seperti dalam kondisi gulat) hingga disatu momen Terdakwa dan korban berada dibibir sebuah taluk yang tidak terdapat pagar sama sekali sedalam 3 meter hingga akhirnya korban terjatuh bersama dengan Terdakwa kedalam taluk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal proses jatuhnya Terdakwa bersama korban Rifai Karao dengan dihubungkan dengan teori hukum khususnya teori kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Mochtar Letsoin dan Anak Saksi Zainudin Tukwain, Terdakwa mengerti dan mengetahui pasti lokasi area kejadian, karena area lokasi tersebut merupakan wilayah yang sering disinggahi oleh Terdakwa bersama teman-temannya, terlebih Terdakwa berdomisili di wilayah Kota Fakfak yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Terdakwa dalam keterangannya juga mengetahui adanya taluk tersebut dan sadar akan bahayanya/kemungkinan bahaya atau akibat yang timbul apabila seseorang jatuh didalam taluk tersebut. Sementara itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa korban Saudara Rifai Karao merupakan warga Kampung Werba Induk (*jaraknya 15 km dari lokasi kejadian*) tidaklah terlalu mengetahui dan menyadari situasi dan kondisi area kejadian karena menurut pendapat Majelis Hakim, korban (*yang merupakan salah satu Pemuda Kampung Werba*) hanya bermaksud ingin memberi pelajaran bagi Pemuda Tanjung Wagon karena telah memukul Saudara Firman Bauw pada kejadian sebelumnya terlebih pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama/pengeroyokan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lebih mengetahui dan mengenal lokasi kejadian tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa yang dalam keadaan terdesak oleh serangan Pemuda Kampung Werba dan sudah lelah berkelahi kemudian ingin mengakhiri pertengkaran tersebut dengan cara memegang korban Saudara Rifai Karao lalu menjatuhkan korban bersama

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa ke dalam taluk sedalam 3 meter tersebut, yang mana korban terjatuh dalam kondisi kepala jatuh terlebih dahulu membentur dasar taluk yang terbuat dari semen (**Vide. Hasil pemeriksaan CT Scan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak yang dikeluarkan Tanggal 13 Oktober 2024 menerangkan Hasil Pemeriksaan CT Scan Kepala Pot. Axial Tanpa Kontras**), dibandingkan Terdakwa yang mana Terdakwa telah lebih mengetahui taluk tersebut sehingga Terdakwa dapat mengantisipasi resiko akan jatuhnya Terdakwa ke dalam taluk tersebut sehingga Terdakwa menerima luka atau benturan yang lebih minim daripada korban Rifai Karao;

Menimbang, bahwa setelah terjatuh didasar taluk tersebut, Terdakwa kemudian sempat mencoba berdiri dan kemudian berhasil berdiri dalam keadaan sempoyongan dengan dibantu oleh Anak Saksi Mochtar Letsoin dan Anak Saksi Zainudin Tukwain yang pada saat kejadian berada didekat lokasi kejadian masih bersembunyi untuk kemudian dipandu dengan bantuan bahu dari kedua Anak Saksi kemudian melarikan diri ke arah pantai dan mengobati luka pada tubuh Terdakwa, sementara korban Rifai Karao dibiarkan masih tergeletak di halaman rumah Haji Mit Uswanas tanpa ada seorangpun yang membantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni ditempat yang berbeda dalam waktu yang relative sama, yakni Saksi Sukri Tamnge yang pada pagi hari itu sedang minum teh dirumahnya, mendengar informasi dari ibu-ibu disekitar lokasi kejadian perihal perkelahian dan tawuran yang menceritakan bahwa **“ada yang dapat pukul disebelah sana, coba kamong pergi lihat dulu jang sampe orang pu anak mati”** selanjutnya Saksi Sukri Tamnge segera bergegas menuju lokasi kejadian lalu menemukan korban Rifai Karao dalam keadaan terlentang dan mengeluh kesakitan dan pusing. Saksi Sukri Tamnge kemudian bersama dengan Saudara Harun Ngabalin membawa korban dengan cara digendong untuk sementara dirawat dirumah terlebih dahulu. Namun demikian, karena kondisi korban tersebut semakin lemas, Saksi Sukri Tamnge kemudian meminta tolong Saudara Yahya Mohmiangga untuk mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak agar mendapatkan perawatan yang lebih baik dan intensif dengan harapan agar korban Rifai Karao dapat tertangani dan sembuh setelah jatuh dari taluk tersebut;

Menimbang, bahwa setelah korban Rifai Karao tiba di RSUD Fakfak, korban Rifai Karao kemudian diperiksa oleh Dokter jaga RSUD Fakfak yang kemudian diajukan Penuntut Umum sebagai Ahli dalam perkara ini yakni Dokter Umum yang bernama dr. Wastria Al Sirati dengan hasil pemeriksaan dan

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 446/IRM/063/
VISUM/X/2024 Tanggal 13 Oktober 2024, sebagai berikut:

- Pasien laki-laki sembilan belas tahun diantar rekan korban dengan menggunakan baju hitam dan celana pendek loreng saat tiba di UGD kurang lebih jam enam pagi titik setelah sampai di UGD dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah titik dua seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter hg koma nadi titik dua seratus dua belas kali per menit koma pernapasan titik dua dua puluh empat kali per menit koma suhu badan titik dua tiga puluh enam derajat selsius koma Spo2 titil dua sembilan puluh tujuh persen titik tingkat kesadaran sulit di evaluasi karena pasien kurang kooperatif titik diberikan pemasangan infus koma obat anti nyeri koma obat anti pendarahan dan dilakukan tampon hidung titik setelah itu pasien diobservasi di UGD titik;
- Ditemukan bengkak pada kelapa bagian depan dalam kurung dahi ukuran enam centi meter kali empat centi meter koma kemerahan dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif titik;
- Ditemukan bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran tiga centi meter kali dua centi meter koma nyeri dalam kurung positif koma kemerahan dalam kurung negative titik;
- Ditemukan kemerahan di leher bagian belakang koma nyeri dalam kurung positif titik;
- Ditemukan pendarahan pada hidung kurang lebih lima sampai sepuluh cc titik;
- Ditemukan darah didalam mulut lirang lebih satu cc titik;
- Ditemukan jejas pada dada sebelah kiri titik;
- Ditemukan luka lecet di punggung belakang sebelah kiri ukuran tujuh centi meter kali nol koma satu centi meter koma ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter titik;
- Ditemukan luka lecet di punggung belakang sebelah kanan ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter titik;
- Ditemukan luka lecet dibawah lutut sebelah kanan ukuran dua centi meter kali satu centi meter koma kemerahan dalam kurung positif titik;
- Ditemukan luka lecet pada jempol kaki sebelah kanan ukuran satu centi meter kali satu centi meter koma kemerahan dalam kurung positif titik;

Kesimpulan atas pemeriksaan tersebut yakni:

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia)
- Luka-luka kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma tumpul titik;
 - o Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: Cedera berat titik;
 - o Barang bukti sedang diobati secara: rawat jalan/dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak terdaftar dibawah No. 063 Visum Et Repertum lanjutan akan dibuat oleh Dokter yang merawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli dr. Wastria Al Sirati dipersidangan bahwa Ahli telah melihat kondisi luar dari korban dengan kesimpulan terdapat beberapa luka di beberapa bagian tubuh, pendarahan pada hidung dan mulut, pasien kurang kooperatif hingga lalu kemudian Ahli menyarankan agar dilakukan CT Scan pada kepala korban yakni *"salah satu pemeriksaan penunjang yang bisa mengidentifikasi kelainan pada kepala, baik tengkorak maupun otak"* dan agar kemudian diperiksa lebih lanjut oleh Dokter Spesialis Bedah yang ada di RSUD Fakfak pada saat itu yakni dr. Andi Sinapati Palissei, Sp.B., yang juga diajukan Penuntut Umum sebagai Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli dr. Andi Sinapati Palissei di persidangan, bahwa saat pertama kali melihat Pasien (korban dalam perkara ini yakni Tuan Rifai Karao), Pasien pada saat itu dalam kondisi penurunan kesadaran (*Bahasa Medis: GCS 4 (E1M2V1)*) atau bahwasanya awalnya adalah mengalami **koma** hingga akhirnya Ahli berkesimpulan bahwa penanganan pertama yang harus dilakukan adalah benar dengan melakukan CT Scan ke kepala pasien agar dapat mengidentifikasi kelainan pada kepala korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil pemeriksaan CT Scan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak yang dikeluarkan Tanggal 13 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Karyani Kastella, M.Kes., Sp. Rad., dengan Hasil Pemeriksaan CT Scan Kepala Pot. Axial Tanpa Kontras:

- Lesi hiperdens luas/hematoma bentuk biconvex/ellips region frontotemporo-parietal kiri yang mendesak cerebri dan ventrikel serta midline shift ke kanan;

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



- Sinus paranasalis tampak hematom sinus maxillaris, ethmoid serta sphenoid;
- Fraktur linier os frontal dan os parietal kanan kiri;
- Jaringan lunak extracranial tampak hematom luas;

Kesan:

Epidural hematom sinistra lesi luas yang mendesak cerebri kiri dan ventrikel serta midline shift ke kanan dengan hematosinus paranasalis, fraktur linier calvaria cranii dan hematom luas extracranial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, bahwa hasil dari CT Scan kepala Pasien pada pokoknya ditemukan **pendarahan luas otak** yang menyebabkan penekanan otak ke kanan, sehingga untuk setidaknya menyelamatkan Pasien pada saat itu Ahli melakukan rencana tindakan operasi *craniektomy* dan evakuasi *hematom* dengan seizin Pihak Keluarga yang mana *operasi tersebut merupakan tindakan membuka tulang tengkorak kepala di lokasi pendarahan yang disertai dengan evaluasi perdarahan*, dengan maksud dari operasi tersebut agar otak Pasien mampu mengembang kembali dan tidak tertekan lagi oleh pendarahan yang menggumpal sehingga fungsi dan kerja otak bisa kembali normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa setelah operasi tersebut kondisi Tuan Rifai Karao pada saat itu kesadaran belum bisa pulih dan masih dibantu dengan ventilator dengan pengawasan Dokter Spesialis Anestesi kemudian dibawa ke Ruang Perawatan ICU (*Intensive Care Unit*) untuk dilakukan observasi dan pengawasan perkembangan kondisi pasien. Namun demikian, setelah diobservasi dan dirawat selama 7 hari, kondisi Pasien tidak mengalami peningkatan dan akhirnya meninggal dunia dikarenakan adanya pendarahan pada otak korban akibat trauma benda tumpul; (*Vide. Surat Keterangan Kematian Nomor: 455/IRM/097/KEMATIAN/X/ 2024 Tanggal 23 Oktober 2024*);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka telah terjadi perampasan nyawa seseorang yang mana korban dalam hal ini adalah Saudara Rifai Karao sehingga dengan demikian sub unsur kedua dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa masih memiliki waktu meskipun waktu itu sedikit, untuk berfikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, seperti misalnya: apabila seseorang terjatuh ke dalam taluk tersebut maka akibatnya bisa berbagai macam pilihan antara lain: seseorang tersebut luka ringan, seseorang tersebut luka sedang, seseorang tersebut luka berat/cacat hingga bisa mengakibatkan seseorang

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



tersebut meninggal dunia. Namun demikian, dalam kesempatan yang sempit itu Terdakwa memilih jatuh kedalam Taluk tersebut dengan korban, padahal Terdakwa bisa saja kabur melarikan diri ke sebuah rumah atau ke arah pantai demi sama-sama menyelamatkan diri dan tidak mengakibatkan bahaya bagi dirinya maupun korban. Akan tetapi Terdakwa mengabaikannya dan akhirnya kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi, yang mana diawali korban dengan rasa pusing yang dialami korban, lemas pada seluruh badan, lalu ditemukan adanya luka dalam/pendarahan pada otak setelah dilakukan CT Scan dan kemudian dinyatakan koma selama 7 (tujuh) hari hingga korban meninggal dunia. Sehingga dengan demikian, Terdakwa telah dengan sengaja dan sadar akan kemungkinan mengenai akibat lain yang mungkin akan timbul atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mendorong korban melainkan jatuh bersama-sama ke dalam taluk, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul ***"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali."*** Yahya Harahap mengatakan bahwa *penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa dalam halaman 275 buku tersebut diuraikan bahwa *"Seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menguraikan bahwa:

- 1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya dipersidangan yang menerangkan bahwa "ia tidak mendorong korban" karena tidak terdapat alat bukti lain yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai pendukung keterangan Terdakwa perihal proses terjatuhnya korban kedalam taluk, sementara keterangan teman-teman Terdakwa yakni Anak Saksi Zainudin Tukwain dan Anak Saksi Mochtar Letsoin tidak secara tegas penuh keyakinan menjelaskan mengenai proses jatuhnya Terdakwa dan korban sehingga keterangan Terdakwa perihal Terdakwa tidak mendorong korban hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan bukanlah menjadi sebuah fakta hukum yang dapat diambil dalam pertimbangan ini, terlebih lagi pada saat kejadian, Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa dibantu oleh orang lain dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sadar akan kemungkinan atas akibat dari jatuhnya seseorang kedalam taluk dapat mengakibatkan meninggal dunia maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari penjabaran uraian diatas, menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah terdapat hubungan sebab akibat yang saling berkesinambungan yang pada akhirnya menyebabkan Saudara Rifai Karao meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024 yakni Terdakwa telah memukul korban total sebanyak 4 (empat) kali lalu memegang korban dan kemudian bersama-sama menjatuhkan korban ke dalam taluk sedalam 3 meter dengan kesadaran dan pengetahuan akan dalamnya taluk tersebut serta mengetahui kemungkinan akibat dari jatuhnya seseorang kedalam taluk namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut serta dengan fakta bahwa setelah kejadian Terdakwa masih dalam keadaan luka ringan saja bahkan hingga proses persidangan Terdakwa terlihat sehat sebagaimana diuraikan dalam unsur pertama, sementara disisi lain korban yang mengalami benturan yang kuat dikepalanya telah ternyata mengakibatkan

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan otak dan akhirnya meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dalam dakwaan primair Penuntut Umum yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan berbagai point pertimbangannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan demi tegaknya hukum di masyarakat. Selain itu oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan telah mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran dan pembinaan bagi Terdakwa serta seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak khususnya Para Pemuda yang ada di Kabupaten Fakfak, agar dalam bergaul di masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma hukum, nilai-nilai agama, sosial dan budaya apalagi di Kabupaten Fakfak dikenal dengan slogan *satu tungku tiga*

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



batu yakni mengenai kerukunan dan toleransi dalam bermasyarakat. Selain itu agar Terdakwa sendiri dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum terlebih Terdakwa masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi pemuda/masyarakat Kabupaten Fakfak agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan, keamanan dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat (Kamtibmas);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan tulisan *Wanted Dead Or Live* yang digunakan oleh korban, 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng yang digunakan oleh korban dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam merk Supreme yang merupakan barang bukti yang disita dan merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban (Alm.) Rifai Karao;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat;
- Sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengonsumsi minuman keras jenis sopi;
- Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saudara Firman Bauw;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF FIRMAN MAU Alias UCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)** Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan tulisan *Wanted Dead Or Live* yang digunakan oleh korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif loreng yang digunakan oleh korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam merk Supreme;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh Iranda

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Careca Anindityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganjar Prima Anggara, S.H. dan Ivan Bhakti Yudistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Salmuna Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Kevin F.H. Hutahaeen, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Panitera Penggati

Salmuna

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)